

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P7: CONTRATO



licenciado em CC BY-NC-ND

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP) NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO



PREFEITURA DE
PORTO VELHO

2ª VERSÃO: SÃO PAULO, 08 DE SETEMBRO DE 2026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONCORRÊNCIA Nº [*]/2026

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO

CONTRATO

PREÂMBULO	5
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	6
CLÁUSULA 1ª – DAS DEFINIÇÕES E DA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO	6
CLÁUSULA 2ª – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO	11
CLÁUSULA 3ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO	11
CLÁUSULA 4ª – OBJETO DO CONTRATO	12
CLÁUSULA 5ª – BENS DA CONCESSÃO	14
CLÁUSULA 6ª – PRAZO DA CONCESSÃO	16
CAPÍTULO II – DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DAS PARTES	17
CLÁUSULA 7ª – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	17
CLÁUSULA 8ª – AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E GESTÃO AMBIENTAL	17
CLÁUSULA 9ª – DO FINANCIAMENTO E GARANTIAS DE EXECUÇÃO	20
CLÁUSULA 10ª – OBRIGAÇÕES DAS PARTES	21
CLÁUSULA 11ª – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E GOVERNANÇA DA SPE	33
CLÁUSULA 12ª – CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS 33	
CAPÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS E DA FISCALIZAÇÃO	34
CLÁUSULA 13ª – FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO	34
CLÁUSULA 14ª – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS	36
CAPÍTULO IV – DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	37
CLÁUSULA 15ª – VALOR DO CONTRATO E REMUNERAÇÃO	37
CLÁUSULA 16ª – REAJUSTES E DO REEQUILÍBRIO DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA	40
CLÁUSULA 17ª – REVISÕES ORDINÁRIAS	41
CLÁUSULA 18ª – RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	41
CLÁUSULA 19ª – ALOCAÇÃO DE RISCOS	45
CLÁUSULA 20ª – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	46
CAPÍTULO V – DOS SEGUROS E GARANTIAS	50
CLÁUSULA 21ª – SEGUROS	50
CLÁUSULA 22ª – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	51
CLÁUSULA 23ª – GARANTIA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 52	
CAPÍTULO VI – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA	54
CLÁUSULA 24ª – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE	54

CLÁUSULA 25ª – ASSUNÇÃO DO CONTROLE PELOS FINANCIADORES	54
CAPÍTULO VII – SANÇÕES	55
CLÁUSULA 26ª – PENALIDADES	55
CAPÍTULO VIII – DA INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO	62
CLÁUSULA 27ª – INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE	62
CLÁUSULA 28ª – CASOS DE EXTINÇÃO	63
CLÁUSULA 29ª – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL	66
CLÁUSULA 30ª – ENCAMPAÇÃO	66
CLÁUSULA 31ª – CADUCIDADE	67
CLÁUSULA 32ª – RESCISÃO	68
RESCISÃO AMIGÁVEL	68
RESCISÃO VIA PROCESSO ARBITRAL	70
CLÁUSULA 33ª – ANULAÇÃO	70
CLÁUSULA 34ª – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO	71
CLÁUSULA 35ª – FALÊNCIA E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	72
CAPÍTULO IX – DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO	73
CLÁUSULA 36ª – DISPOSIÇÕES GERAIS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO	73
CLÁUSULA 37ª – ESCALONAMENTO INTERNO E NEGOCIAÇÃO	74
CLÁUSULA 38ª – CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	74
CLÁUSULA 39ª – MESA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	75
CLÁUSULA 40ª – ARBITRAGEM	77
CLÁUSULA 41ª – DO VERIFICADOR INDEPENDENTE	78
CLÁUSULA 42ª – DISPOSIÇÕES GERAIS	82
CLÁUSULA 43ª – FORO DE ELEIÇÃO	83

PREÂMBULO

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, E A CONCESSIONÁRIA [■] PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos [■] dias do mês de [■] do ano de [■], o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede Av. 7 de Setembro esquina com Av. Farquar, S/N, Centro, CEP Nº 76801-020, por força do decreto nº 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, publicado no D.O.M. nº 4.431, de 28/02/2013, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - SEINFRA neste ato representada pelo Secretário, Sr. [■], denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; e a contratada [■], Sociedade de Propósito Específico, esta constituída pelas empresas [■], licitante vencedora da Concorrência Pública nº [■]**, inscrita no CNPJ nº ****[■], com sede à Rua ****[■] ****- Porto Velho - RO,** CEP [■], neste ato legalmente representada pelo Sr. XXX, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, considerando que:

- i. O Poder Concedente decidiu atribuir à iniciativa privada os serviços públicos de implantação, operação, manutenção, limpeza urbana, coleta, reciclagem e disposição final de resíduos sólidos no município de Porto Velho, obedecendo as normas técnicas pertinentes e os critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos;
- ii. O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular a licitação anterior que concedeu a concessão à ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A, Sociedade de Propósito Específico, constituída pela empresa Marquise Serviços Ambientais SI A;
- iii. No legítimo exercício do poder de autotutela administrativa e em estrito cumprimento às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) nos autos do Processo nº 00421/2022, materializadas nos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24, o Município de Porto Velho procedeu à completa anulação do procedimento licitatório anterior (Concorrência Pública nº 003/2021) e do correspondente Contrato Administrativo nº 019/PGM/2024;
- iv. para a modelagem técnica, jurídica, socioambiental e econômico-financeira deste novo certame, o Município de Porto Velho instaurou o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 005/2025, cujos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira, Jurídica e Socioambiental (EVTEA) foram elaborados pelo Consórcio PEZCO-PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS;
- v. a modelagem adotada afasta definitivamente as premissas operacionais obsoletas associadas à antiga Lixeira da Vila Princesa, cujo encerramento das atividades de disposição final ocorreu em novembro de 2023 por força da Portaria nº 109/SEMUSB/2023, estruturando a destinação final provisória em aterro sanitário privado licenciado, mediante as condições operacionais do Contrato

nº 042/PGM/2023, até a implantação definitiva da Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho) pela Concessionária;

- vi. a sustentabilidade fiscal da presente Concessão Administrativa foi atestada em conformidade com o art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004, representando o encargo anual de Parcela A e Parcela B o percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de Porto Velho apurado na modelagem econômico-financeira constante dos Anexos do Contrato, estando devidamente abrigado na margem fiscal liberada pela extinção do Contrato nº 019/PGM/2024.

Assim, resolvem as Partes celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSÃO, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir dispostas:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 1ª – DAS DEFINIÇÕES E DA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO

1.1. Na interpretação, integração ou aplicação de quaisquer disposições deste Contrato, deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as disposições dos itens que nele se consideram integrados.

1.2. Nos casos de divergência entre as disposições do Contrato e as disposições dos Editais e seus Anexos, prevalecerão as disposições do Contrato e seus Anexos, interpretadas em harmonia com a legislação de regência.

1.2.1. As referências a este Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.3. Para fins deste Contrato e de seus itens integrantes ou de qualquer outro documento que deva ser fornecido no âmbito deste Contrato, os termos listados a seguir, quando empregados no singular ou no plural, com as iniciais grafadas em letras maiúsculas, terão os significados constantes desta subcláusula, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso:

1.3.1. ADJUDICATÁRIA: é a empresa ou o consórcio de empresas que venceu a Licitação à qual será adjudicado o objeto da presente Licitação, nos termos da legislação aplicável e deste Edital e que constituirá a Sociedade de Propósito Específico (SPE), para a celebração do Contrato de Concessão com o Município Licitante;

1.3.2. AGÊNCIA REGULADORA OU ENTIDADE REGULADORA: (ARDPV) Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, criada pela Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025, ou outra entidade que lhe suceda, responsável pela fiscalização e regulação do Contrato e pela análise e mensuração dos Indicadores de Qualidade e Desempenho (IQD);

1.3.3. AGENTE DE PAGAMENTOS: instituição financeira contratada pelas Partes com a responsabilidade de recepção, guarda, gestão e repasse de recursos à Concessionária em pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva, nos termos desse Contrato e do Contrato de Garantia;

1.3.4. ANEXOS: conjunto de documentos ao presente Edital de Concorrência Pública nº XXX, fazendo dele parte integrante;

1.3.5. BENS REVERSÍVEIS: o conjunto de instalações, equipamentos, máquinas, frotas, softwares, terrenos, edificações e demais ativos de propriedade da Concessionária ou por ela custeados, direta ou indiretamente, vinculados à execução dos Serviços e necessários à continuidade operacional da Concessão, relacionados nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, os quais serão incluídos no Inventário de Bens Reversíveis, transferidos ao patrimônio do Poder Concedente ao término do prazo contratual, livres de ônus ou encargos, mediante certificação pela ARDPV;

1.3.6. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e inevitáveis que tenham um impacto sobre a execução do Contrato; Caso Fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das Partes, porém, proveniente de atos humanos; Força Maior é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das Partes, porém proveniente de atos da natureza;

1.3.7. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS: recolhimento porta a porta de resíduos gerados em residências e pelo comércio (que não esteja classificado como grande gerador), e transporte desses materiais em caminhões compactadores ou veículos específicos, até a Central de Tratamento de Resíduos;

1.3.8. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS: conjunto de operações logísticas que envolve o recolhimento (em residências, empresas ou ecopontos) e a movimentação desses materiais até os centros de triagem ou indústrias de transformação;

1.3.9. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS: recolhimento de resíduos de saúde, já segregados e acondicionados, e transporte até incinerador ou unidade de autoclavagem devidamente licenciados, para tratamento e disposição final;

1.3.10. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos à presente licitação;

1.3.11. COMITÊ DE INTERFACE DO CONTRATO: instância colegiada e paritária, integrada por representantes formalmente designados pelo Poder Concedente e pela Concessionária, destinada exclusivamente a facilitação do diálogo, a troca de informações e o alinhamento entre as Partes quanto à execução contratual, possuindo caráter estritamente informativo e consultivo, não detendo competência deliberativa, vinculativa, recomendatória ou decisória nem substituindo o gestor e os fiscais do Contrato, e cujas atribuições se dão sem prejuízo das competências legais de fiscalização e de acesso a dados pelo Poder Concedente e das medidas de gestão, fiscalização e responsabilização previstas no Contrato, na legislação e regulação.

1.3.12. CONCESSÃO OU CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.079/2004;

1.3.13. CONCESSIONÁRIA: é a Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída pela Adjudicatária nos termos do Edital sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de executar o Contrato;

1.3.14. CONTA GARANTIA: conta vinculada de titularidade do Município de Porto Velho, mantida junto ao Agente de Pagamentos, que reterá de forma permanente o Saldo Mínimo de Garantia equivalente a 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, destinada a assegurar o pagamento das obrigações pecuniárias do Poder Concedente;

1.3.15. CONTA VINCULADA (“ESCROW ACCOUNT”): conta para a qual são canalizados os recursos utilizados exclusivamente pelo Agente de Pagamentos para a liquidação das faturas da Concessionária;

1.3.16. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: valor devido mensalmente à Concessionária em razão da prestação dos Serviços, considerados os eventuais descontos decorrentes da incidência dos IQD, na forma do Contrato de Concessão e seus Anexos;

1.3.17. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA: valor máximo devido mensalmente à Concessionária em razão da prestação dos Serviços, não considerados os eventuais descontos decorrentes da incidência dos IQD, que deverá ser utilizado como referência para a elaboração das Propostas Econômicas das Licitantes;

1.3.18. CONTRATO OU CONTRATO DE CONCESSÃO: Contrato de Concessão Administrativa celebrado entre o Município, por meio da Secretaria competente, e a Concessionária, que tem por objeto a concessão dos Serviços, além da execução das obras necessárias e do fornecimento e instalação de bens necessários à prestação dos citados serviços;

1.3.19. CONTRATO DE CONTA GARANTIA: contrato celebrado entre as Partes e o Agente de Pagamento e Garantia para a criação e manutenção de Conta Garantia, de titularidade do Município de Porto Velho;

1.3.20. CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo Controle é exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento;

1.3.21. CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento que exerça Controle sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento;

1.3.22. CONTROLE: poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar;

1.3.23. DISPUTE BOARD OU COMITÊ DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE DISPUTAS: comitê técnico independente, constituído nos termos do Contrato, responsável por acompanhar sua execução e prevenir ou dirimir controvérsias entre as Partes, mediante emissão de recomendações e/ou decisões, conforme disciplinado contratualmente, visando à continuidade e estabilidade da prestação dos serviços;

1.3.24. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos destinados a comprovar habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira das Licitantes, de acordo com o Edital;

1.3.25. DOM: Diário Oficial dos Municípios de Rondônia;

1.3.26. EDITAL: é o instrumento convocatório da Concorrência Pública nº [■] e seus Anexos, que regulam os termos e condições da Licitação.

1.3.27. ENTIDADE OU AGÊNCIA REGULADORA: é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, criada pela Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025 ou outra entidade que lhe suceda, responsável pela fiscalização e regulação do Contrato e pela homologação da análise e mensuração dos Indicadores de Qualidade e Desempenho, conforme o Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas;

1.3.28. ENVELOPES: trata-se do conjunto de arquivos eletrônicos que deverão ser enviados pelas Licitantes na Plataforma Eletrônica, em campos próprios e segregados, com vistas à participação na presente Licitação, a saber: Envelope nº 01 – Representação da Licitante e Garantia de Proposta, Envelope nº 02 – Proposta Econômica e Envelope nº 03 – Documentos de Habilitação;

1.3.29. FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou agência multilateral de crédito, que conceda financiamento à Concessionária para a execução do Contrato;

1.3.30. FINANCIAMENTO: todo e qualquer financiamento, eventualmente concedido à Concessionária, na forma de dívida para cumprimento das suas obrigações no âmbito do Contrato;

1.3.31. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia prestada pela Concessionária, de forma a assegurar o fiel cumprimento de suas obrigações previstas no Contrato;

1.3.32. GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas Licitantes, de forma a garantir a manutenção das Propostas por elas apresentadas nesta Licitação;

1.3.33. INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD) OU ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS (IQS): são os indicadores constantes do Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas, a serem apurados pelo Verificador Independente a partir do início da execução contratual para fins de definição da Contraprestação Mensal Efetiva, empregadas as duas denominações como sinônimas no Contrato, no Edital e nos respectivos Anexos;

1.3.34. LICITAÇÃO: é a Concorrência Pública nº XXXX/20XX, promovida pelo Município, voltada à seleção da melhor proposta para a execução do objeto da Concessão;

1.3.35. LICITANTE: é a empresa que participa da Licitação;

1.3.36. MUNICÍPIO: é o Município de Porto Velho;

1.3.37. OBRA(S): atividade de engenharia referentes às obras civis necessárias à prestação dos Serviços, conforme Anexo A do Edital – Caderno de encargos;

1.3.38. OPERAÇÃO DE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS / ATERRO SANITÁRIO: conjunto de procedimentos, tecnologias e serviços logísticos voltados para o recebimento, pesagem, triagem, processamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos;

1.3.39. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS: gestão contínua de locais públicos de entrega voluntária. Envolve a administração diária do espaço, organização e controle dos materiais recicláveis recebidos, limpeza, segurança e a destinação final ambientalmente correta para a central de reciclagem;

1.3.40. ORDEM DE INÍCIO: é a ordem emitida pela SEINFRA para início da Concessão, para a exploração pela Concessionária dos Serviços objeto do Contrato, observado o disposto no Edital e no Contrato;

1.3.41. PARTE(S): são o Município de Porto Velho, por meio da Secretaria competente, e a Concessionária;

1.3.42. PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL SAZONAL (PCOS): plano integrado de logística e operação emergencial para os distritos do Baixo Madeira, acionado de forma automática a partir de cotas hidrométricas de referência do Rio Madeira, em conformidade com os Anexos do Contrato e do Edital;

1.3.43. PODER CONCEDENTE: é o Município de Porto Velho, representado pela Secretaria Competente;

1.3.44. PROPOSTA ECONÔMICA: é a proposta ofertada pela Licitante, de acordo com o Edital e seus Anexos, contemplando o valor ofertado da Contraprestação, constante do Envelope nº 02 – Proposta Econômica, enviado na Plataforma Eletrônica na forma do EDITAL;

1.3.45. RECEITAS ACESSÓRIAS: são possíveis receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como provenientes de projetos associados, percebidas pela Concessionária e que não compõe a Contraprestação Mensal Efetiva, nos termos do Contrato;

1.3.46. REPRESENTANTE CREDENCIADO: cada um dos representantes credenciados nesta Licitação para representação de Licitantes, a quem caberá praticar todos os atos da Licitante perante a Comissão de Contratação ou o Poder Concedente, observadas as disposições deste Edital;

1.3.47. RITO GAC: o procedimento regulamentar de Gerenciamento de Áreas Contaminadas estabelecido na Resolução CONAMA nº 420/2009 e nos atos do órgão ambiental licenciador competente, compreendendo as etapas de investigação, de avaliação de risco, de intervenção e de monitoramento definidas naquelas normas e no Anexo de Diretrizes Ambientais, para o encerramento técnico e remediação da Lixeira de Vila Princesa;

1.3.48. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OU SEINFRA: Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Porto Velho, doravante também denominada Secretaria competente;

1.3.49. SERVIÇOS: são os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, precedidos de Obra, nos termos do Edital e do Contrato;

1.3.50. SESSÃO PÚBLICA: sessão pública eletrônica, realizada na Plataforma Eletrônica, destinada à abertura dos Envelopes e à realização dos demais atos pertinentes à LICITAÇÃO;

1.3.51. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE): sociedade constituída pela Adjudicatária como condição precedente à assinatura do Contrato, e cujos bens serão revertidos ao final da concessão, nos termos e condições definidos no Edital;

1.3.52. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: valor estimado pelo Poder Concedente para o Contrato, que corresponde ao somatório das Contraprestações Mensais Máximas durante todo o prazo da Concessão, em valores nominais, na data-base do orçamento estimado;

1.3.53. VERIFICADOR INDEPENDENTE: entidade privada independente com competências técnicas especializadas para avaliação de desempenho da concessionária, conferindo imparcialidade ao processo.

CLÁUSULA 2ª – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente Contrato, como partes indissociáveis, o processo administrativo nº [■], em especial os seguintes documentos:

- I - Edital de Concorrência Pública Nº [■], seus anexos e esclarecimentos;
- II - Proposta Econômica;
- III – Diretrizes Ambientais;
- IV – Acordo de tratamento de dados pessoais;
- V – Matriz de Riscos;
- VI – Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta vinculada;
- VII – Termo de referência para a contratação do Verificador Independente.

CLÁUSULA 3ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO

3.1. A Concessão está sujeita às disposições do presente Contrato, do Edital e de seus Anexos, às leis vigentes no Brasil - com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra, e aos preceitos de direito público, inclusive aqueles previstos na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, modificada pela Lei Federal nº 13.655, de 25 de abril de 2018, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

3.2. A Concessão será regida pelas seguintes disposições legais e regulatórias:

- i. Constituição Federal, em especial, o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;
- ii. Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, com alterações promovidas pela Lei
- iii. Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020;
- iv. Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;
- v. Lei Federal nº 11.079, de 30 dezembro de 2004;
- vi. Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995;
- vii. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
- viii. Lei Complementar nº 592, de 23 de dezembro de 2015;
- ix. Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021
- x. Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Velho, com as alterações da Lei Complementar nº 972, de 19 de dezembro de 2023.;
- xi. Lei Orgânica de Porto Velho, de 27 de março de 1990;
- xii. Lei Complementar Municipal nº 908, de 07 de julho de 2022;
- xiii. Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025;
- xiv. Lei Complementar Municipal nº 878, de 17 de dezembro de 2021;
- xv. Lei Complementar Municipal nº 745, de 19 de dezembro de 2018;

Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

3.3. As referências às normas aplicáveis à Concessão deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substitua, modifique ou revogue.

CLÁUSULA 4ª – OBJETO DO CONTRATO

4.1. O objeto do Contrato consiste na delegação de parceria público-privada, na modalidade de Concessão Administrativa, voltada à prestação dos Serviços, que compreendem os serviços públicos de implantação, operação, manutenção, limpeza urbana, coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos no Município de Porto Velho, precedidos de obra pública, obedecendo as normas técnicas pertinentes e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos neste Contrato, no Edital e seus Anexos.

4.2. Os Serviços e investimentos a eles relacionados deverão ser prestados e realizados de acordo com o constante do Contrato, do Edital e seus Anexos, e compreendem, como detalhado nos citados documentos, a gestão integrada de resíduos sólidos a que se refere a Lei Federal n.º 12.305/2010, contemplando, dentre outras especificadas nos documentos Anexos ao presente Contrato ou ao Edital, as seguintes atividades e estruturas:

1. Manejo de Resíduos Sólidos:

- i. Coleta Manual, Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares;
- ii. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis;
- iii. Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS);
- iv. Coleta e Transporte de Resíduos provenientes dos EcoPontos;
- v. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos provenientes das Feiras Livres e Mercados Públicos;

Os serviços indicados acima serão prestados em toda a área de abrangência da Concessão, compreendendo a Sede Administrativa e os Distritos do Alto, do Médio e do Baixo Madeira, observadas as soluções logísticas próprias de cada região operacional previstas nos Anexos, em especial a logística fluvial e o Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS) aplicáveis ao Baixo Madeira;

- vi. Operação, monitoramento geotécnico-estrutural e remediação ambiental da área da antiga Lixeira Municipal de Vila Princesa, encerrada pela Portaria nº 109/SEMUSB/2023, observada a alocação de responsabilidades da Cláusula 8ª e dos Anexos do Edital e do Contrato;
- vii. Recuperação, operação e monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau, após a sua disponibilização pelo Poder Concedente, na forma dos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA;
- viii. Projeto, construção, licenciamento e operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho), dotada de Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) com triagem mecanizada, pátio de compostagem, processamento de Combustível Derivado de Resíduos (CDR), autoclave para RSS e aterro sanitário de rejeitos;
- ix. Operação e Manutenção de EcoPontos;
- x. Operação e Manutenção das Estações de Transbordo; e

- xi. Programa de Educação Ambiental e incentivo à segregação na fonte.

2. Investimentos em Infraestrutura:

As obras e os investimentos em infraestrutura que precedem e acompanham a prestação dos Serviços são exclusivamente aqueles relacionados, especificados, quantificados, localizados ou cronogramados nos Anexos do Edital ou do Contrato, inclusive o EVTEA, que definem o escopo integral das obrigações de investimento da Concessionária.

4.2.1. Não é exigível da Concessionária obrigação de investimento que não conste dos Anexos do Edital ou do Contrato, inclusive o EVTEA, ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstas na Cláusula 20ª.

4.2.1.1. A exigência, pelo Poder Concedente, de investimento não previsto nos referidos Anexos autoriza o pleito do respectivo procedimento de recomposição.

4.2.2. Os bens resultantes dos investimentos de que trata o item 4.2, bem como os demais ativos indicados nos Anexos do Edital ou do Contrato, inclusive o EVTEA, constituem Bens Reversíveis, na forma da Cláusula 5ª.

4.3. Os Serviços deverão ser prestados de modo adequado, que satisfaçam as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia prevista neste Contrato, no Edital e seus anexos e na legislação respectiva, em especial observando-se os Indicadores de Qualidade e Desempenho (IQD).

4.4. A forma pela qual deverão ser executados os Serviços e as diversas obrigações do Concessionário obedecerão às normas, padrões e demais exigências da legislação, especialmente aquelas expedidas pela Entidade Reguladora, as condições e exigências do Edital e seus Anexos, assim como deste Contrato e seus Anexos.

4.5. A Entidade Reguladora poderá se valer, preferencialmente, das normas de referência editadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, para regulação da prestação dos Serviços, desde que aplicáveis, observando-se, sempre, o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, cabendo-lhe as atribuições da Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025.

4.6. A edição de normas regulamentares editadas ARDPV, ou de normas de referência nacional veiculadas pela União ou por suas entidades regulatórias que incidam ao presente Contrato de forma superveniente à sua celebração e que alterem de forma significativa os encargos, riscos e condições previstas no Edital e neste Contrato ou seus Anexos assumidos pela Concessionária no momento da apresentação de sua Proposta Econômica, poderá gerar a avaliação de pleito pertinente ao desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão em virtude da ocorrência de fato do príncipe, nos termos da Cláusula 19ª deste Contrato.

4.7. As competências de regulação, fiscalização, aprovação e homologação atribuídas por este Contrato e por seus Anexos à Entidade Reguladora serão exercidas pela ARDPV a partir de sua efetiva instalação e operação.

4.7.1. Enquanto não instalada a ARDPV, ou enquanto esta não dispuser de estrutura técnica para o exercício de determinada competência, esta será exercida pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias

Público-Privadas de Porto Velho (CGP/PVH) ou pela SEINFRA, produzindo os mesmos efeitos previstos neste Contrato.

4.7.2. A assunção das competências pela ARDPV será formalizada mediante ato publicado na imprensa oficial do Município e comunicado à Concessionária, não constituindo alteração contratual nem ensejando recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

4.7.3. Os atos praticados pelo CGP/PVH ou pela SEINFRA na forma do item 4.7.1 permanecem válidos e eficazes após a assunção das competências pela ARDPV.

CLÁUSULA 5ª – BENS DA CONCESSÃO

5.1. São bens da Concessão os Bens Reversíveis e outros bens que, enquanto tal, são destinados à prestação dos Serviços. Os bens da Concessão sujeitam-se às regras constantes desde Contrato, do Edital e seus anexos além de outras próprias à prestação de serviços de interesse público.

5.1.1. Os bens de titularidade do Poder Concedente expressamente relacionados nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, ou neles previstos para desapropriação, serão cedidos à Sociedade de Propósito Específico constituída pela Concessionária livres e desimpedidos para imediata execução dos Serviços, em atenção ao Cronograma constante da Cláusula 7ª.

5.1.1.1. A obtenção dos demais bens, áreas e imóveis necessários à execução dos Serviços, não expressamente previstos para desapropriação nem previamente de titularidade do Município, constitui responsabilidade exclusiva da Concessionária, por aquisição, locação, cessão de terceiros ou qualquer outro meio lícito, correndo por sua conta e risco os respectivos custos e prazos, sem que daí decorra obrigação de desapropriação a cargo do Poder Concedente ou direito a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

5.1.2. O atraso ou a entrega de bens que sejam de responsabilidade do Poder Concedente em desconformidade com o Contrato isenta a responsabilidade da Concessionária no cumprimento dos prazos contratualmente estabelecidos, bem como não obstará o início da fluência e pagamento dos valores devidos de Contraprestação Pública Mensal em atenção ao cronograma originalmente proposto no Contrato.

5.1.3. Os Bens Reversíveis integrarão o patrimônio da Concessionária para fins de execução dos serviços concedidos, devendo em até 180 (cento e oitenta) dias do término da Concessão estar livres e desimpedidos para transferência em favor do Poder Concedente.

5.1.3.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término previsto da Concessão, a ARDPV, com o apoio do Verificador Independente, procederá à vistoria técnica detalhada de todos os Bens Reversíveis, emitindo o Relatório de Vistoria de Reversão.

a) Caso sejam detectadas inconformidades, avarias ou falta de manutenção nos Bens Reversíveis, o Poder Concedente notificará a Concessionária para realizar os reparos necessários no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de retenção de valores das contraprestações vincendas ou de execução da Garantia de Execução do Contrato em montante equivalente ao custo estimado de reparação;

b) Aprovado o Relatório de Vistoria de Reversão, a ARDPV emitirá o Termo Definitivo de Devolução e Reversão de Bens, autorizando a transferência da posse direta e propriedade dos ativos ao Município.

5.1.4. Os Bens Reversíveis deverão ser constantemente inventariados pela Concessionária, integrando o relatório de bens a ser entregue anualmente ao Poder Concedente.

5.1.5. São Bens Reversíveis os itens, móveis e imóveis, equipamentos, insumos e demais instrumentos relacionados nos Anexos do Edital ou do Contrato, inclusive o EVTEA, bem como os que venham a ser incorporados pela Concessionária na execução dos Serviços mediante prévia inclusão no Inventário de Bens Reversíveis.

5.1.6. Caberá à Concessionária dimensionar a quantidade e as características necessárias dos equipamentos para executar os Serviços nas condições exigidas neste Contrato. O Poder Concedente está autorizado a exigir a revisão dos bens destinados à prestação dos Serviços desde que aqueles empregados não estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes ou com as obrigações assumidas pela Concessionária ou caso a prestação dos Serviços esteja comprovadamente deficiente, mediante procedimento administrativo instaurado para este fim, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidade e desconto em nota de desempenho.

5.1.7. A Concessionária obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas expensas, os Bens da Concessão, especialmente os Bens Reversíveis, durante toda a vigência do Contrato, efetuando para tanto as reparações e adaptações necessárias ao atendimento dos Índices de Qualidade e Desempenho (IQD).

5.1.8. A Concessionária está autorizada a utilizar-se de bens de terceiros para fins de execução dos Serviços contratados, desde que observado o disposto no item 5.1.3 supra.

5.1.9. A Concessionária declara ter pleno conhecimento das especificações exigidas para a prestação dos Serviços objeto da Concessão, conforme descrito neste Contrato, no Edital e seus anexos, sendo sua responsabilidade a disponibilização, operação e manutenção dos bens e equipamentos necessários.

5.2. A alienação ou transferência de posse dos Bens Reversíveis pela Concessionária, salvo se previamente substituído por outro de igual ou superior qualidade e função, depende de prévia autorização pelo Poder Concedente.

5.3. A despeito do momento de aquisição dos Bens Reversíveis ou investimentos neles realizados, a Concessionária deverá realizar sua amortização até o término da Concessão, não sendo devida qualquer indenização adicional, ressalvados o disposto no item 5.4.

5.4. Na hipótese de o Poder Concedente requerer a aquisição de bem diverso do previsto para execução da Concessão e pelo qual a Concessionária não tenha se vinculado no momento da apresentação da proposta, a Concessionária deverá apresentar, previamente à aquisição, os valores necessários ao reequilíbrio econômico-financeiro e o prazo para amortização ou, se o caso, eventual valor de indenização a ser paga previamente à extinção da concessão.

5.5. A Concessionária obriga-se a entregar os Bens Reversíveis ao fim do Prazo da Concessão em condições de operacionalidade, utilização e manutenção.

CLÁUSULA 6ª – PRAZO DA CONCESSÃO

6.1. O prazo da Concessão será de 30 (trinta) anos, contados a partir da assinatura do contrato, permitida a prorrogação contratual em até 5 (cinco) anos, observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos previsto no art. 5º, inciso V, da Lei Federal nº 11.079/2004, nos termos da legislação.

6.2. A emissão da Ordem de Início é condição de eficácia do Contrato, determinando o início da execução contratual e na fluência das obrigações à Concessionária. A Ordem de Início somente poderá ser emitida pelo Poder Concedente após o cumprimento das seguintes condições:

I - Publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial do Município de Porto Velho e no Portal Nacional de Contratações Públicas;

II - Assinatura do contrato de prestação de serviços e nomeação de agente de garantia para a administração da Conta Garantia;

III - Demonstração do fluxo de receitas dadas em garantia e transferência de recursos para a Conta Garantia em volume no mínimo equivalente a 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas;

IV - Designação das áreas onde serão implementadas as estruturas atreladas à Concessão, caso sejam de propriedade pública;

V - Autorização expressa do Poder Concedente para que a Concessionária possa ingressar livremente nas áreas públicas a serem disponibilizadas para a implantação dos empreendimentos; e

VI - Submissão dos Manuais de Prestação de Serviços e de Atendimento aos Usuários, a serem aprovados pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, nos termos de sua competência fixada no inciso XIII do art. 4º da Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025.

6.3. Excepcionalmente, os serviços poderão ser iniciados antes da submissão dos Manuais de Prestação de Serviços e de Atendimento aos Usuários, caso em que a Concessionária os submeterá em até 90 dias corridos para aprovação da ARDPV, que os analisará em 90 dias corridos, totalizando 180 dias corridos.

6.4. Na impossibilidade de cumprimento de alguma das condições de eficácia do Contrato arroladas na Cláusula 6.2 sem culpa de quaisquer das Partes, estas poderão, de comum acordo, rescindir o contrato, após regular processo administrativo instaurado para esse fim.

6.5. O prazo da Concessão poderá ser prorrogado por razões de interesse público ou para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, desde que respeitado os limites da legislação.

6.5.1. A prorrogação por interesse público estará condicionada a demonstração das razões de conveniência e oportunidade que lhe justifiquem, à revisão das cláusulas estipuladas neste Contrato e ao mútuo acordo entre as Partes.

6.6. O requerimento de prorrogação por interesse público poderá ocorrer por iniciativa da Concessionária, desde que sua manifestação seja expressa, com antecedência mínima de 12 (doze) meses do término do prazo do Contrato.

6.6.1. O requerimento de prorrogação deverá ser acompanhado dos comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, além dos compromissos e encargos assumidos pela Concessionária relativamente à execução do Objeto do Contrato, inclusive os relativos a investimentos, bem como quaisquer outros encargos previstos nas normas legais e regulamentares então vigentes, além de estudo prévio da viabilidade econômico-financeira da prorrogação, com fixação de novos investimentos e indicadores de desempenho, tendo-se em vista as condições vigentes à época.

6.6.2. O Poder Concedente manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação até o 6º (sexto) mês anterior ao término do prazo do Contrato.

CAPÍTULO II – DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DAS PARTES

CLÁUSULA 7ª – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1. A prestação dos Serviços e execução das demais obrigações contratuais pela Concessionária, será realizada mediante a observância do cronograma físico-financeiro constante dos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA.

7.2. A execução contratual terá início com a emissão da Ordem de Início, observados os requisitos do item 6.2 acima.

7.3. A Concessão observará as Fases previstas nos Anexos do Edital e do Contrato, com as atribuições obrigatórias de cada Parte detalhadas no Cronograma de Execução (Anexo), inclusive relativas à sobreposição operacional e ao protocolo de transição.

7.4. A Concessionária observará, no início da operação, o período de sobreposição operacional com o operador cessante previsto nos Anexos do Edital ou do Contrato, inclusive o EVTEA, destinado a assegurar a continuidade da coleta, em especial dos Resíduos de Serviços de Saúde e das rotas críticas dos distritos do Baixo Madeira.

CLÁUSULA 8ª – AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E GESTÃO AMBIENTAL

8.1. É de única e exclusiva responsabilidade da Concessionária, a obtenção, por sua conta e risco, em tempo hábil, das Licenças Ambientais Prévias (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), necessárias à implantação dos serviços, observando-se o Anexo de Diretrizes Ambientais, sem prejuízo do atendimento à legislação ambiental, bem como autorizações, certidões, alvarás, de qualquer natureza, necessárias ao regular desenvolvimento e suas atividades perante os órgãos públicos municipais, estaduais e federais competentes para a implantação e execução dos serviços, devendo:

I – Atender às condicionantes que forem estabelecidas ao longo do processo de licenciamento ambiental e/ou gerados a partir da data de assinatura do Contrato, durante todo seu prazo;

II – Realizar os estudos e desenvolvimento de programas de mitigação e de compensação ambientais, considerando as variáveis e exigências apresentadas nas Licenças Ambientais, inclusive para obtenção de Licença Prévia pelo Poder Concedente;

III – Realizar levantamento detalhado de todos os passivos ambientais existentes nos imóveis a serem objeto da implantação do novo Centro de Tratamento de Resíduos, tais como áreas contaminadas, ocupações irregulares, para adoção de medidas de mitigação e compensação ambientais, apresentado relatório, com a periodicidade que o Poder Concedente determinar, sobre as ações tomadas para sua eliminação ou mitigação, observando-se o limite de suas atribuições e encargos, de acordo com o item 8.6.1.

8.2. A Concessionária obriga-se ao cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas no licenciamento e à execução dos Programas Ambientais vinculantes previstos no Anexo de Diretrizes Ambientais, observados os respectivos objetivos, indicadores e prazos.

8.3. O Poder Concedente empreenderá seus melhores esforços junto aos órgãos ou entidades de controle ambiental competentes, na cooperação para a obtenção das Licenças Ambientais, de competência da Concessionária, e na eventual recuperação dos passivos ambientais.

8.4. Cabe à Concessionária providenciar a renovação das Licenças de Operação eventualmente existentes e a obtenção de todas as Licenças Prévias, de Instalação e de Operação, em conformidade com a legislação vigente, observado o disposto nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, e o art. 25, § 5º, I, da Lei nº 14.133/2021.

8.5. A Concessionária será responsável por todas as providências ambientais para atendimento das legislações municipal, estadual ou federal, respeitada a alocação de riscos prevista neste Contrato.

8.6. Ressalvadas as disposições específicas em contrário, a Concessionária responderá por todas as medidas necessárias à recuperação de eventuais passivos ambientais gerados.

8.6.1. Constituem encargo e responsabilidade exclusivos do Poder Concedente os passivos ambientais pré-existentes à data de emissão da Ordem de Início, ressalvadas as obrigações atribuídas à Concessionária nos incisos (i) e (ii) do item 8.8 e nos Anexos de Diretrizes Ambientais e no Caderno de Encargos, relativas à antiga Lixeira de Vila Princesa e ao Aterro do Jirau, observado o limite do item 8.6.1.2.

8.6.1.1. Entendem-se por passivos ambientais preexistentes aqueles cujo fato gerador seja anterior à emissão da Ordem de Início, notadamente a recuperação das áreas suspeitas e/ou contaminadas da antiga Lixeira de Vila Princesa e do Aterro do Jirau, conforme diagnósticos socioambientais integrantes dos Anexos, observada a alocação de riscos do Anexo da Matriz de Riscos.

8.6.1.2. O encargo da Concessionária relativo às medidas de intervenção do rito GAC da antiga Lixeira de Vila Princesa, de que trata o inciso (i) do item 8.8, é limitado ao investimento previsto para o encerramento da antiga Lixeira de Vila Princesa na modelagem econômico-financeira integrante dos Anexos, inclusive o EVTEA.

8.6.1.2.1. O investimento de que trata o item 8.6.1.2 encontra-se remunerado na Parcela A da Contraprestação, não ensejando, até esse limite, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

8.6.1.2.2. O custo das medidas de intervenção que exceder o limite do item 8.6.1.2, apurado com base nos estudos e relatórios aprovados pelo órgão ambiental licenciador competente e pelo Verificador Independente, constitui risco do Poder Concedente e enseja recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, na forma da Cláusula 20ª, ou aporte público, mediante demonstração do nexo entre o excedente e a extensão da contaminação apurada.

8.6.1.2.3. Não se aplica o disposto no item 8.6.1.2.2 na medida em que o excedente decorra de culpa ou dolo da Concessionária, de agravamento do dano por sua conduta ou de contaminação cujo fato gerador seja posterior à emissão da Ordem de Início.

8.6.1.2.4. A execução das medidas de intervenção compete integralmente à Concessionária, independentemente da repartição de custos deste item.

8.6.2. A reativação e a regularização fundiária, ambiental e administrativa do Aterro do Jirau, necessárias à sua utilização como unidade de disposição de resíduos sólidos urbanos, constituem condição cuja viabilização é de responsabilidade do Poder Concedente, sem prejuízo das obrigações de recuperação, operação e monitoramento atribuídas à Concessionária após a respectiva disponibilização, na forma dos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA.

8.6.3. Sem prejuízo do disposto nos itens 8.6.1 e 8.6.2, a Concessionária responderá integralmente pelos passivos ambientais cujo fato gerador se materialize após a emissão da Ordem de Início, bem como pela operação, manutenção e monitoramento ambiental das unidades que lhe forem disponibilizadas, incorporando os respectivos custos à sua proposta e amortizando-os ao longo do prazo da Concessão.

8.6.4. Condenada a Concessionária, judicial ou administrativamente, à reparação de dano ambiental cujo fato gerador seja anterior à emissão da Ordem de Início, e não lhe sendo imputável culpa, dolo ou agravamento do dano, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o Poder Concedente pelo valor efetivamente desembolsado, acrescido de atualização monetária pelo índice de reajuste do Contrato, observado o disposto na Cláusula 20ª quanto à forma de recomposição.

8.6.5. Condenado o Poder Concedente, judicial ou administrativamente, à reparação de dano ambiental cujo fato gerador seja posterior à emissão da Ordem de Início, ou que decorra de culpa, dolo ou agravamento do dano imputáveis à Concessionária, é-lhe assegurado o direito de regresso contra esta pelo valor efetivamente desembolsado, acrescido de atualização monetária pelo índice de reajuste do Contrato.

8.7. O atraso na disponibilização das licenças e autorizações ambientais, para o qual a Concessionária não tenha contribuído, não poderão ensejar a aplicação de penalidades ou deduções da Contraprestação Mensal decorrentes da incidência dos IQD.

8.8. A Concessionária obriga-se a executar, com observância dos prazos previstos nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, os Programas Ambientais que integram este Contrato, dentre os quais:

(i) Programa de execução das etapas pendentes do rito de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) da antiga Lixeira de Vila Princesa, compreendendo as medidas de investigação, de avaliação de risco, de intervenção e de monitoramento definidas na forma da Resolução CONAMA nº 420/2009, dos atos do órgão ambiental licenciador competente e do Anexo de Diretrizes Ambientais, com conclusão no prazo previsto nos Anexos do Edital e do Contrato, observado o limite do item 8.6.1.2;

(ii) Programa de recuperação e de monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau, compreendendo as medidas de intervenção e de monitoramento definidas na forma da Resolução CONAMA nº 420/2009,

dos atos do órgão ambiental licenciador competente, do Anexo de Diretrizes Ambientais e do Caderno de Encargos, observado o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, respeitada em qualquer caso a extinção das obrigações pelo advento do termo contratual; e

(iii) Programa de monitoramento e tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), com rastreamento por Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) eletrônico da totalidade dos RSS coletados e destinação exclusiva à unidade de tratamento térmico ou autoclave da CTR, observadas a Resolução CONAMA nº 358/2005 e a RDC ANVISA nº 222/2018, sem prejuízo da alocação de responsabilidades por passivos pré-existentes prevista no item 8.6.1.

8.9. A Concessionária executará Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS) para os distritos do Baixo Madeira, acionado de forma automática conforme as cotas hidrométricas de referência do Rio Madeira, estruturado em níveis de criticidade que escalonam progressivamente o modal logístico na forma detalhada nos Anexos do Edital e do Contrato, em articulação com a Defesa Civil Municipal.

8.10. A Concessionária poderá adotar soluções e rotas tecnológicas diversas das previstas nos itens 10.3.9 e 10.3.10 e nos Anexos do Contrato, desde que similares ou superiores em eficiência, desempenho e custo, mediante autorização prévia da Entidade Reguladora, após parecer técnico do Verificador Independente.

8.11. A Concessionária responderá administrativa, civil e penalmente por qualquer infração às normas de proteção ambiental decorrente de suas ações ou omissões no curso da Concessão, inclusive por acidentes ambientais ou vazamentos de chorume.

8.12. O atraso na emissão ou renovação de licenças ambientais decorrente exclusivamente de mora dos órgãos licenciadores estaduais e federais que supere os prazos manuais de tramitação fixados na legislação, desde que a Concessionária comprove ter apresentado todos os estudos e atendido às exigências técnicas em tempo hábil, caracterizará risco do Poder Concedente, ensejando a dilação de prazos de investimentos e metas, sem aplicação de multas, suspensão de IQD ou penalidades à Concessionária.

8.13. A Concessionária executará, às suas expensas, campanha de caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos coletados, no número mínimo de campanhas anuais e com as especificações previstas nos Anexos do Contrato, observadas as normas técnicas respectivas, com estratificação por região operacional (Sede, Alto Madeira, Médio Madeira e Baixo Madeira) e separação no número mínimo de frações previsto nos Anexos do Contrato, encaminhando os relatórios à ARDPV e ao órgão ambiental licenciador competente e submetendo-os a auditoria anual independente. A omissão na execução configura inadimplemento contratual.

CLÁUSULA 9ª – DO FINANCIAMENTO E GARANTIAS DE EXECUÇÃO

9.1. A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à operação da Concessão, se assim entender pertinente para execução do objeto do Contrato.

9.2. A Concessionária deverá apresentar ao Poder Concedente cópia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos e

valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações destes investimentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de assinatura e emissão, conforme o caso.

9.3. Desde que autorizado pelo Poder Concedente, a Concessionária poderá dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta Cláusula, além das ações da SPE, os direitos emergentes da Concessão, tais como as receitas da Contraprestação Mensal Efetiva, as Receitas Acessórias e as indenizações devidas à Concessionária em virtude da execução deste Contrato.

9.4. É vedado à Concessionária:

9.4.1. conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a título de distribuição de dividendos, redução do capital, pagamentos de juros sobre capital próprio e/ou pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrada em condições equitativas de mercado; e

9.4.2. prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes Relacionadas e/ou a terceiros, salvo se para fins de execução do presente Contrato.

9.5. Como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais e de investimento, a Concessionária manterá vigente, em favor do Poder Concedente, a Garantia de Execução do Contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual do contrato, sob uma das seguintes modalidades previstas no art. 96, § 1º da Lei nº 14.133/2021:

- a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública federal emitidos sob a forma escritural;
- b) seguro-garantia, com apólice emitida por seguradora com classificação mínima de grau de investimento;
- c) fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil;
- d) título de capitalização custeado por pagamento único.

9.6. O valor da Garantia de Execução do Contrato será reajustado anualmente na mesma data-base e pelo mesmo índice aplicável à Contraprestação Mensal Efetiva, devendo sua renovação ser comprovada junto ao Poder Concedente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, sob pena de aplicação de multa e suspensão de pagamentos.

CLÁUSULA 10ª – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. O Poder Concedente, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste Contrato ou na legislação aplicável, para o cumprimento das atividades decorrentes da Concessão, obriga-se a:

10.1.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposições legais e regulamentares, e ainda as determinações do Poder Concedente.

10.1.2. Assegurar a adequada prestação do Serviço concedido, conforme definido no artigo 6º da Lei Federal nº 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição.

10.1.3. Obter as autorizações necessárias à celebração deste Contrato que não forem imputadas à Concessionária, bem como envidar todos os esforços em favor da Concessionária nos processos de obtenção de licenças e demais autorizações.

10.1.4. Promover o pagamento à Concessionária da Contraprestação Mensal Efetiva, na forma, prazos e condições estabelecidos no Contrato.

10.1.5. Manifestar-se quanto à objeção ou não aos projetos encaminhados pela Concessionária, relativos às obras previstas na Concessão.

10.1.6. Disponibilizar à Concessionária os bens, móveis e imóveis, de sua titularidade ou previstos para serem desapropriados, livres e desimpedidos à execução dos Serviços na forma do Cronograma previsto na Cláusula 7ª do Contrato, e nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA.

10.1.7. Assegurar que a Concessionária, por meio de seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, tenha acesso às áreas necessárias à execução dos Serviços.

10.1.8. Manifestar-se em relação aos pareceres e relatórios emitidos por empresas independentes.

10.1.9. Fiscalizar a execução dos Serviços, zelando pela sua boa qualidade.

10.1.10. Apreçar e autorizar, se for o caso, nos termos deste Contrato e de seus Anexos, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro propostos pela Concessionária, desde que comprovado o desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial ou a ocorrência de álea econômica extraordinária.

10.1.11. Constituir e manter, com higidez e segurança, as garantias previstas neste Contrato.

10.1.12. Promover reajuste da Contraprestação Mensal Efetiva anualmente, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado, sem prejuízo de procedimentos voltados a revisão extraordinária do Contrato.

10.1.13. O Poder Concedente, quando citado ou intimado de qualquer ação judicial ou processo administrativo, que possa resultar em responsabilidade da Concessionária, deverá imediatamente comunicá-la, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a emendar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo.

10.1.14. O Poder Concedente comunicará à(s) instituição(ões) financeira(s) ou seguradora(s) responsável(is) pela prestação das Garantias de Execução do Contrato, bem como à(s) entidade(s) financiador(as) da Concessionária, sempre que iniciar procedimento administrativo que possa culminar na decretação da intervenção, na encampação ou na caducidade da Concessão.

10.1.15. As autorizações ou aprovações a serem emitidas pelo Poder Concedente ou as suas eventuais recusas não implicam na assunção, por ele, de quaisquer responsabilidades, nem exonaram a Concessionária do cumprimento pontual das obrigações assumidas neste Contrato.

10.2. A Concessionária, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste Contrato, na legislação ou nas normas infralegais aplicáveis, para o cumprimento das atividades decorrentes da Concessão, obriga-se a:

10.2.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposições legais e regulamentares, e ainda as determinações do Poder Concedente.

10.2.2. Executar todos os Serviços, controles e atividades relativos ao Contrato com zelo e diligência, por si ou por meio de terceiros, desde que previamente autorizado pelo Poder Concedente, em conformidade com a regulamentação do Município, os Índices de Qualidade do Desempenho (IQD) e as demais exigências estabelecidas neste Contrato, observando as melhores práticas e os regulamentos aplicáveis.

10.2.3. Assegurar a adequada prestação dos Serviços, conforme definido no artigo 6º da Lei

Federal nº 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, sob pena de sanção a ser aplicada pelo Poder Concedente.

10.2.4. Dispor de equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos Serviços e execução das obras necessárias.

10.2.5. Responder perante o Poder Concedente e terceiros, por todos os atos e eventos de sua responsabilidade, especialmente por eventuais desídias e faltas quanto as obrigações decorrentes da Concessão ou pela prestação inadequada de serviço.

10.2.6. Ressarcir o Poder Concedente de todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou administrativas, para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à Concessionária, inclusive obrigações previdenciárias ou reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à Concessionária.

10.2.7. Executar os Serviços, bem como fornecer treinamento a seus empregados e agentes do Poder Concedente, com vistas à melhoria dos Serviços.

10.2.8. Empregar, na execução dos Serviços, tecnologia compatível com as diretrizes constantes do Edital, bem como que esteja de acordo com a legislação aplicável.

10.2.8.1. Entende-se inserida nos parâmetros de atualidade a utilização de equipamentos, instalações, sistemas e procedimentos modernos, que, permanentemente e ao longo da Concessão, acompanhem o desenvolvimento tecnológico, notadamente no que se refere à sustentabilidade ambiental, e que assegurem o perfeito funcionamento, a preservação do serviço adequado e o cumprimento dos Indicadores de Qualidade e Desempenho previstos no Contrato.

10.2.8.2. O Poder Concedente poderá adotar como parâmetro de atualidade outras experiências e produtos desenvolvidos e adotados por outros agentes, nacionais e internacionais, do setor, e demais concessionárias de serviços públicos, observada a devida compatibilidade com a realidade na qual o Contrato está inserido, e desde que não afetem seu equilíbrio econômico-financeiro original.

10.2.8.3. Havendo determinação unilateral pelo Poder Concedente para a substituição de instalações, equipamentos, insumos ou métodos utilizados pela Concessionária, por outros de tecnologia superior, estes serão considerados como novos investimentos, passíveis de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária, caso não tenham sido previstos originalmente na licitação, no contrato ou em quaisquer de seus Anexos e nem sejam estritamente necessários para a manutenção da atualidade da prestação a que se refere o art. 6º, § 2º da Lei nº 8.987/95.

10.2.8.4. Na hipótese de superveniência de norma que proíba, total ou parcialmente, a utilização de tecnologia empregada pela Concessionária na execução dos Serviços, ao longo da execução do Contrato, caberá à Concessionária tomar as medidas necessárias para adequar-se à nova legislação.

10.2.8.5. Considerando o descrito no item 10.2.8.4, caso o cumprimento da legislação superveniente implique em impacto ou redução temporária na execução dos Serviços, as Partes deverão se reunir para regular o período de transição de tecnologia, ficando imediatamente suspensa a averiguação do IQD enquanto não implantada a nova tecnologia.

10.2.8.6. Considerando o descrito no item 10.2.8.4, caso o investimento seja totalmente imprevisto ou fora da álea econômica extraordinária contratual, exigindo investimento impassível de amortização no período remanescente do Contrato, as Partes deverão realizar procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária, observando-se o disposto na Cláusula 20ª do Contrato.

10.2.9. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência em desconformidade com a operação adequada do Objeto da Concessão.

10.2.10. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus, empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas, sendo responsável por exigir e fiscalizar o efetivo uso de tais equipamentos por todos os seus trabalhadores.

10.2.11. Fornecer ao Poder Concedente e à Entidade Reguladora, sempre que solicitado, os documentos e informações pertinentes à Concessão, facultando a fiscalização e a realização de auditorias, nos prazos e periodicidade por estes determinados.

10.2.12. Manter em dia o inventário e o registro dos Bens Reversíveis.

10.2.13. Obter a prévia aprovação do Poder Concedente para os projetos, planos e programas relativos à implantação da infraestrutura necessária à execução dos Serviços.

10.2.14. Manter, para todas as atividades relacionadas à execução de Serviços ou execução de obras, situação de regularidade junto aos respectivos órgãos de classe, notadamente ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, exigindo o mesmo para os terceiros contratados.

10.2.15. Apresentar balanços e demonstrações financeiras da SPE ao Poder Concedente ou à Entidade Reguladora, sempre que solicitado.

10.2.16. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

10.2.17. Assegurar o livre acesso, em qualquer época, pelos encarregados do Poder Concedente e da Entidade Reguladora, às suas instalações e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades relacionadas aos Serviços ou Obras objeto da Concessão, bem como às dependências de suas contratadas.

10.2.18. Obter as licenças de instalação e operação exigidas no Contrato ou nos seus Anexos;

10.2.19. Adotar todas as providências relacionadas ao cumprimento das diretrizes ambientais, ressalvadas as obrigações do Poder Concedente.

10.2.20. Zelar pela integridade e atualidade dos bens que integram a Concessão.

10.2.21. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito das atividades objeto da Concessão.

10.2.22. Informar imediatamente ao Poder Concedente quando citada ou intimada em ação judicial ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente, inclusive nos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo. Fica facultado ao Poder Concedente valer-se de qualquer instrumento processual de intervenção de terceiros.

10.2.23. Promover e exigir, de todos os contratados para o desenvolvimento de atividades integradas à Concessão, que sejam observadas as regras de boa condução dos trabalhos, visando salvaguarda da integridade física dos usuários e de todo o pessoal afeto a estes.

10.2.24. Contratar, para desenvolver atividades integradas à Concessão, exclusivamente terceiros que se encontrem licenciados e autorizados na forma da Lei e que detenham capacidade técnica e profissional adequadas para as funções.

10.2.25. A Concessionária ficará sujeita, nos termos e nas condições da legislação aplicável, ao regime fiscal e previdenciário que vigorar no prazo da Concessão, obrigando-se ao pontual recolhimento de todos os tributos incidentes sobre as receitas auferidas no âmbito deste Contrato, bem como das contribuições sociais e outros encargos a que estiver sujeita.

10.2.25.1. A superveniência de novo regime fiscal ou previdenciário que torne mais ou menos oneroso a execução contratual poderá ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro, respectivamente, em favor da Concessionária ou do Poder Concedente.

10.2.26. Executar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em conformidade com a Resolução CONAMA nº 358/2005 e a RDC ANVISA nº 222/2018, assegurando a segregação na origem, o acondicionamento adequado em recipientes identificados, a emissão e o controle de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para o percentual dos RSS coletados definido nos Anexos do Edital e do Contrato e a vedação à mistura de RSS com resíduos sólidos urbanos comuns a partir do 1º (primeiro) mês de operação (zero ocorrência), em especial nos distritos do Baixo Madeira.

10.2.26.1. A destinação final dos RSS far-se-á exclusivamente em unidade de tratamento térmico (incineração) ou autoclave devidamente licenciada, na forma da Cláusula 10.3.10, respondendo a Concessionária pela rastreabilidade integral, da geração à destinação, e pela conformidade dos respectivos manifestos.

10.2.27. Responsabilizar-se pela segurança do pessoal empregado na prestação dos Serviços, obrigando-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e higiene no trabalho, não cabendo ao Poder Concedente a assunção de obrigações ou riscos relacionados à integridade de seus funcionários ou terceiros contratados, respondendo a Concessionária por todas as ações ou reclamações que venham a ser propostas por referido pessoal, e mantendo o Poder Concedente indene e a salvo de quaisquer responsabilidades ou obrigações derivadas de tais ações ou reclamações.

10.2.28. Dar conhecimento imediato ao Poder Concedente de todo e qualquer fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da Concessão, ou que, de algum modo possa vir a interromper a correta prestação dos Serviços.

10.2.29. Dar conhecimento ao Poder Concedente, se for o caso, das condições do financiamento e dos instrumentos jurídicos que assegurem os investimentos previstos no Contrato.

10.2.30. Dar conhecimento ao Poder Concedente, se for o caso, das alterações das condições dos financiamentos referidos no item anterior, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que impacte ou possa impactar na Concessão.

10.2.31. Envidar todos os esforços para a célere assinatura do Contrato de Conta Garantia, que integrará o presente Contrato após sua assinatura como seu Anexo VI – Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de Conta Vinculada.

10.2.32. Manter ações de contingência consonantes ao disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, aprovado pela Lei Complementar nº 839, de 4 de fevereiro de 2021, com o apoio técnico e operacional do Poder Concedente, garantido o pleito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em caso de álea econômica extraordinária.

10.2.32.1. As ações de contingência de que tratam o item 10.2.32 incluem, em casos emergenciais:

- a) Operação mínima para atendimento de áreas críticas no caso de interrupção parcial ou generalizada dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e de saúde;
- b) Alertar a população sobre eventuais paralisações, com o intuito de minimizar os impactos causados;
- c) Identificar e dispor os resíduos em aterro alternativo, na hipótese de impedimento da disposição final no Centro de Tratamento de Resíduos.

10.2.32.2. As ações de contingência serão operacionalizadas de forma cooperativa entre Concessionária e Poder Concedente, respeitado o devido equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

10.2.33. Cumprir as Cláusulas Sociais previstas no Anexo de Diretrizes Ambientais, observadas as obrigações, metas, prazos e parâmetros ali estabelecidos.

10.2.33.1. O descumprimento das Cláusulas Sociais sujeitará a Concessionária aos mecanismos de consequência previstos no Anexo de Diretrizes Ambientais e no Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas, os quais, quando consistirem em desconto ou retenção sobre a Contraprestação Mensal Efetiva, integrarão o percentual máximo de que trata o item 15.5, não se cumulando com este.

10.2.33.2. Os mecanismos de que trata o item 10.2.33.1 não excluem a aplicação das sanções previstas na Cláusula 26ª, observada a vedação ao *bis in idem* e o disposto no item 15.7.3.

10.2.33.3. Até a conclusão do Nível 1 do modelo de integração de cooperativas previsto no Anexo de Diretrizes Ambientais, aplicar-se-á, para os fins da Cláusula Social CS-01, o mínimo absoluto correspondente a 100% (cem por cento) do volume médio mensal triado pelas cooperativas cadastradas nos 12 (doze) meses anteriores à Ordem de Início.

10.2.33.4. Concluído o Nível 1, a Entidade Reguladora fixará, mediante ato normativo motivado, o percentual definitivo da Cláusula Social CS-01, observados o cadastro georreferenciado então apurado, a capacidade instalada das cooperativas cadastradas e os limites mínimo e máximo previstos no Anexo de Diretrizes Ambientais.

10.2.33.5. A fixação de que trata o item 10.2.33.4 não constitui alteração contratual nem enseja recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, desde que observados os limites previstos no Anexo de Diretrizes Ambientais, cujo patamar máximo integra a Proposta Econômica.

10.2.34. A Concessionária implantará e executará, ao longo de todo o prazo da Concessão, Programa de Comunicação Social (PCS), composto pelos instrumentos especificados no Anexo de Diretrizes Ambientais, dirigidos a cada grupo de partes interessadas (stakeholders), observados os respectivos indicadores de desempenho (KPI). O PCS constitui obrigação contratual autônoma, distinta e complementar ao Programa de Educação Ambiental previsto no Anexo de Diretrizes Ambientais e à transparência ativa de que trata o item 10.6.

10.2.35. Observar as metas progressivas de desempenho do sistema, que constituem piso de exigibilidade contratual e parâmetro de aferição do IQD, previstas no Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas.

10.2.36. Implantar e manter sistemas de pesagem, de rastreabilidade e de medição dos resíduos e da operação que assegurem a interoperabilidade de dados com os sistemas de informação do Poder Concedente e da Entidade Reguladora (ARDPV), disponibilizando, em tempo real ou na periodicidade definida pela fiscalização, o acesso aos dados de pesagem, telemetria, georreferenciamento de rotas e medição dos Serviços, em formato aberto e interoperável (mediante interface de programação de aplicações — API — ou padrão equivalente), de modo a permitir a integração com o sistema municipal de gestão de resíduos sólidos e a auditoria pelo Verificador Independente, sem prejuízo do disposto nos itens 10.3.1 e 10.6.

10.2.37. Assegurar a continuidade e a regularidade da prestação dos Serviços, que constituem serviço público essencial e atividade essencial à saúde pública e à proteção do meio ambiente, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 7.783/1989 e da Lei Federal nº 11.445/2007, inclusive em hipóteses de greve, paralisação ou absenteísmo prolongado de seus empregados, prepostos, fornecedores, subcontratados ou terceirizados, hipótese em que a Concessionária obriga-se a manter, no mínimo, as equipes e os meios necessários ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na forma do art. 11 da Lei Federal nº 7.783/1989, garantindo, em qualquer caso, a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e dos resíduos domiciliares nas áreas críticas, em especial nos distritos do Baixo Madeira, onde inexistente alternativa de descarte, acionando, se necessário, as ações de contingência previstas no item 10.2.32 e o Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS).

10.2.37.1. A greve, a paralisação ou o absenteísmo de empregados da Concessionária, de seus fornecedores, subcontratados ou terceirizados não constituem causa excludente da responsabilidade da Concessionária pela continuidade dos Serviços, ressalvada a suspensão temporária da medição do IQD e da aplicação de penalidades nas hipóteses e nos limites previstos na Cláusula 19ª, desde que a

Concessionária não tenha concorrido para a causa e tenha adotado tempestivamente as medidas de contingência cabíveis.

10.3. A prestação dos Serviços será realizada na forma das Cláusulas 7ª e 8ª do Contrato, com observância dos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, bem como das seguintes disposições:

10.3.1. A frota afeta à concessão será composta por veículos com as especificações técnicas mínimas previstas nos Anexos do Contrato, disponibilizando-se ao Poder Concedente e à fiscalização acesso aos dados telemétricos. A substituição da frota observará os ciclos de reposição previstos nos Anexos do Contrato e na modelagem econômico-financeira.

10.3.2. As esteiras de triagem da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) operarão em velocidade limitada, na forma prevista nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA (velocidade ergométrica), de modo a assegurar a eficiência da catação manual e a proteção da saúde ocupacional dos trabalhadores envolvidos na triagem.

10.3.3. A Concessionária implantará e operará as Estações de Transbordo previstas nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, nas localidades, quantitativos e prazos e com os requisitos técnicos mínimos ali definidos, destinadas à consolidação dos resíduos coletados nas sedes dos distritos para posterior transporte às unidades de tratamento e disposição final, observados, quanto ao Baixo Madeira, o modal fluvial e o Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS).

10.3.3.1. A localização definitiva de cada unidade deverá ser aprovada pelo Poder Concedente.

10.3.4. A logística fluvial do Baixo Madeira observará as especificações técnicas previstas nos Anexos do Contrato.

10.3.4.1. A Concessionária poderá utilizar outras rotas tecnológicas que sejam iguais ou superiores às descritas nesta Cláusula com autorização prévia da Agência Reguladora, após parecer técnico do Verificador Independente.

10.3.5. A coleta domiciliar será executada por método porta a porta manual e por coleta mecanizada via contêineres, conforme a densidade e as condições de cada área. A coleta manual empregará caminhões compactadores com capacidade volumétrica e composição de equipe mínimas previstas nos Anexos do Edital e do Contrato.

10.3.6. A coleta mecanizada utilizará contêineres metálicos nas capacidades e detalhes técnicos previstos nos Anexos do Contrato, em áreas de alta geração, centros comerciais, calçadões, feiras e mercados.

10.3.7. A frequência mínima de coleta observará o disposto nos Anexos do Edital e do Contrato.

10.3.8. A Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho) abrigará, no mínimo as instalações previstas nos Anexos do Edital e do Contrato.

10.3.9. A rota tecnológica de tratamento adotará a triagem mecanizada dos recicláveis na UVR e o aproveitamento da fração de rejeitos com conteúdo energético para produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR), mediante procedimentos e detalhes técnicos previstos nos Anexos do Contrato.

10.3.10. O tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) será realizado pelos métodos previstos nos Anexos do Contrato, mediante a reativação e modernização do incinerador municipal, adotando-se, para os distritos do Baixo Madeira, os métodos e procedimentos previstos nos Anexos do Contrato.

10.3.10.1. Até que o incinerador municipal reativado entre em operação plena, com a respectiva Licença de Operação, a Concessionária obriga-se a assegurar, sem solução de continuidade, a destinação final ambientalmente adequada da totalidade dos RSS coletados nos termos previstos nos Anexos do Edital e do Contrato.

10.3.10.2. A recuperação e a modernização do incinerador municipal de RSS, bem reversível de titularidade do Poder Concedente, integram os investimentos obrigatórios a cargo da Concessionária, na forma dos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, obrigando-se a Concessionária a colocá-lo em operação plena, com as respectivas Licenças, no prazo previsto nos Anexos do Edital e do Contrato, sem prejuízo da continuidade de que trata o item 10.3.10.1 no período anterior.

10.3.10.3. Em caso de inoperância, paralisação ou indisponibilidade do incinerador (ou da unidade de autoclavagem) de RSS, por qualquer causa imputável à Concessionária, esta obriga-se a assegurar, sem solução de continuidade, a destinação final dos RSS por meio de unidade de tratamento térmico de terceiro devidamente licenciada, reativando a solução de continuidade prevista no item 10.3.10.1, sob pena de sanção por descumprimento contratual, dada a inexistência de alternativa local de descarte e o risco sanitário associado. A continuidade pela via de terceiro não exonera a Concessionária da obrigação de restabelecer a operação plena da unidade própria no menor prazo técnico possível.

10.3.10.4. A falha na gestão de RSS — segregação, manifesto ou destinação — constitui descumprimento contratual e sujeita a Concessionária à sanção prevista na Cláusula 26ª, salvo força maior ou fato do príncipe, sem prejuízo da recomposição dos custos adicionais de destinação e da aplicação de tarifa diferenciada, conforme o caso, definidas pela ARDPV com apoio do Verificador Independente, obrigando-se a Concessionária a recuperar e colocar em operação o incinerador municipal de RSS no prazo previsto nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA; até a sua entrada em operação plena, observa-se o disposto no item 10.3.10.1 quanto à continuidade da destinação dos RSS.

10.3.11. A Concessionária implantará e operará rede de Ecopontos destinada à entrega voluntária de resíduos volumosos e de resíduos de construção civil (RCC), bem como ao recebimento de resíduos de poda, os quais serão encaminhados ao pátio de compostagem da CTR, integrando a rede de Ecopontos à estratégia de valorização de resíduos e de economia circular.

10.4. A Concessionária assume total responsabilidade pela execução adequada dos investimentos e serviços objeto do Contrato, sendo que a execução em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Contrato poderá resultar em sanções, além de descontos na Contraprestação Pública em vista da inobservância dos Indicadores de Desempenho e Qualidade.

10.5. A Concessionária não será obrigada a prestar serviços que não constem neste Contrato e seus Anexos ou no Edital e seus Anexos, nem de executá-los de modo diverso daquele previsto nestes instrumentos. Qualquer exigência do Poder Concedente neste sentido autoriza a abertura do procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro e assinatura de termo aditivo ao Contrato.

10.5.1. Na hipótese de a Concessionária se dispor a prestar Serviço originalmente não previsto no Contrato, ou, se desejar executar de modo distinto Serviço já previsto, deverá requerer autorização prévia ao Poder Concedente, apresentando as razões do seu pleito, com demonstrações das vantagens e garantia do cumprimento deste Contrato, notadamente do Edital e dos IQD, cabendo ao Poder Concedente negar o requerimento sempre que a alteração resultar em padrão inferior de desempenho; e/ou a alteração modificar substancialmente o objeto deste Contrato.

10.6. A Concessionária manterá à disposição do público e dos órgãos de controle, por meio de portal eletrônico na internet (transparência ativa), todas as informações técnicas e financeiras atualizadas referentes à Concessão, incluindo a tabela de tarifas de referência, relatórios de medição mensal, notas de IQD, contratos celebrados com terceiros e andamento do cronograma físico de investimentos.

10.7. Como condição prévia à assinatura do Contrato, a Concessionária ressarcirá o Consórcio PEZCO-PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS pela elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), elaborado no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 005/2025, limitado a 2,5% do valor total dos investimentos estimados para o futuro concessionário, conforme expressamente autorizado pelo TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO Nº 005/2025, publicado em 25/09/2025

10.7.1. O valor máximo para ressarcimento será de R\$ 3.142.250,00 (três milhões e cento e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), limitado a 2,5% (dois e meio por cento) do valor total estimado dos investimentos necessários à implementação da parceria público-privada, conforme § 2º do art. 28 da Lei Complementar nº 592/2015.

10.8. A Concessionária operará a Coleta Seletiva Solidária prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico, integrando progressivamente ao sistema as cooperativas, associações e catadores cadastrados, observado o modelo de integração em níveis previsto no Anexo A – Caderno de encargos e demais ANEXOS correspondentes.

10.9. A Concessionária observará e manterá o cumprimento das condicionantes da Licença de Operação (LAO) do Aterro Sanitário Ecoparque, incluindo a apresentação de relatórios anuais de monitoramento, a execução das obras complementares exigidas e a manutenção das certificações aplicáveis, responsabilizando-se pela renovação tempestiva da licença e pela comunicação ao Poder Concedente e ao órgão ambiental licenciador competente de qualquer alteração de seu status, obrigação que perdurará por todo o prazo da Concessão, salvo outra solução tecnicamente aprovada pela ARDPV, com apoio do Verificador Independente.

10.10. Constitui obrigação da Concessionária, às suas expensas, prover, contratar e manter as utilidades de água, energia elétrica e esgotamento sanitário necessárias ao pleno funcionamento de todas as instalações físicas de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos objeto da Concessão.

10.11. Os veículos e equipamentos empregados na coleta e no transporte de resíduos sólidos urbanos e de resíduos de serviços de saúde, especialmente nas rotas de longa distância dos eixos Alto e Médio Madeira (BR-364) e no transbordo fluvial-rodoviário do Baixo Madeira, deverão conter as especificações presentes nos Anexos do Edital e do Contrato.

10.12. Constitui obrigação da Concessionária, às suas expensas, providenciar todas as licenças ambientais necessárias, incluindo a Licença Prévia, a de Instalação e de Operação e mantê-las vigentes durante todo o prazo da concessão, bem como a observância de toda legislação ambiental respectiva.

10.13. Constitui obrigação da Concessionária, às suas expensas e por sua conta e risco, prover e disponibilizar, na Sede Administrativa, aterro sanitário devidamente licenciado destinado à disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos oriundos da execução dos Serviços, o qual integra e especifica o aterro sanitário de rejeitos componente da Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho) referido na Cláusula 4ª e no item 10.3.8, observados os Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA.

10.13.1. A Concessionária poderá cumprir a obrigação de que trata o item 10.13 por qualquer forma jurídica lícita, a seu exclusivo critério, notadamente mediante: (i) projeto, licenciamento e construção de aterro sanitário novo; (ii) aquisição, por compra e venda, de aterro sanitário existente e licenciado, com o respectivo imóvel; (iii) aquisição de participação societária ou de estabelecimento empresarial que tenha por objeto aterro sanitário licenciado; (iv) permuta, dação em pagamento, arrematação ou cessão de direitos; ou (v) qualquer outro negócio jurídico apto a transferir à Concessionária a propriedade plena do bem, desde que assegurados, cumulativamente, os requisitos dos itens 10.13.3 a 10.13.8.

10.13.1.1. A escolha da forma de disponibilização do aterro sanitário constitui risco integralmente alocado à Concessionária, na forma do Anexo V – Matriz de Riscos, não ensejando pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de sobrecustos, insucesso negocial, indisponibilidade de área, recusa de terceiros, indeferimento ou demora no licenciamento, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Cláusula 20ª e na Matriz de Riscos.

10.13.1.2. Em qualquer das modalidades, a solução adotada não exonera a Concessionária do cumprimento dos prazos do Cronograma de Execução (Cláusula 7ª), dos Índices de Qualidade e Desempenho (IQD) e das obrigações de licenciamento ambiental do item 10.12.

10.13.2. Na hipótese de aquisição de aterro sanitário preexistente, a operação será previamente submetida à ARDPV, com parecer técnico do Verificador Independente, instruída, no mínimo, com: (i) matrícula atualizada do imóvel e comprovação da cadeia dominial; (ii) Licença de Operação vigente e histórico de condicionantes; (iii) laudo de avaliação e estudo de capacidade e vida útil remanescente; (iv) auditoria (due diligence) técnica, ambiental, fiscal e trabalhista; e (v) plano de adequação da unidade aos parâmetros exigidos nos Anexos do Contrato.

10.13.2.1. A ARDPV manifestar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez por igual período mediante decisão motivada, sendo o silêncio interpretado como ausência de objeção.

10.13.2.2. Os passivos ambientais, fiscais, trabalhistas e de qualquer natureza associados ao aterro sanitário adquirido, ainda que de fato gerador anterior à aquisição, são de responsabilidade exclusiva da Concessionária, não se lhes aplicando o regime dos passivos ambientais preexistentes de que tratam os itens 8.6.1 e 8.6.1.1, restrito às áreas ali expressamente identificadas.

10.13.3. O aterro sanitário de que trata esta Cláusula, o imóvel em que implantado, suas áreas de expansão, faixas de amortecimento, servidões, acessos, benfeitorias, instalações, sistemas de drenagem, de captação de gases, de tratamento de lixiviado e de monitoramento ambiental integram os Bens Reversíveis da Concessão, submetendo-se integralmente ao regime da Cláusula 5ª, desde a data da conclusão da construção ou da aquisição, conforme o caso.

10.13.3.1. A Concessionária promoverá, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da aquisição ou do registro da construção, a averbação, na matrícula do imóvel, da vinculação do bem à Concessão e da cláusula de reversão em favor do Município de Porto Velho ao final da concessão, comprovando o ato à ARDPV.

10.13.3.2. A alienação, oneração, arrendamento, constituição de direito real de garantia ou qualquer forma de transferência de posse ou propriedade do aterro sanitário observará o disposto no item 5.2, dependendo de prévia e expressa autorização do Poder Concedente e da disponibilização de alternativa operacional tecnicamente viável de igual ou maior capacidade volumétrica e de igual ou maior vida útil.

10.13.4. Os investimentos realizados na aquisição, construção, ampliação e adequação do aterro sanitário serão integralmente amortizados pela Concessionária até o termo final da Concessão, na forma dos itens 5.3 e 29.6, não sendo devida qualquer indenização por ocasião da reversão, ressalvado o disposto no item 5.4.

10.13.5. O aterro sanitário deverá ser dimensionado, implantado e operado de modo a apresentar, na data da efetiva reversão ao Município de Porto Velho, capacidade e vida útil remanescentes não inferiores a 30 (trinta) anos, contados da referida data, considerada a projeção de geração e de aporte de rejeitos constante dos Anexos do Contrato.

10.13.5.1. O prazo de que trata o item 10.13.5 é contado da data da efetiva transferência ao Município, e não do termo original da Concessão, de modo que eventual prorrogação contratual, na forma do item 6.5, não reduzirá a vida útil remanescente assegurada ao Poder Concedente.

10.13.5.2. A vida útil remanescente será aferida pela ARDPV, com apoio do Verificador Independente, no âmbito da vistoria técnica prevista no item 5.1.3.1, mediante levantamento topográfico e aerofotogramétrico, cálculo de volume remanescente e projeção de aporte, integrando o Relatório de Vistoria de Reversão.

10.13.5.3. Constatada, na vistoria, capacidade remanescente inferior à exigida no item 10.13.5, a Concessionária obriga-se a executar, às suas expensas e no prazo fixado pela ARDPV, as obras de ampliação, implantação de novas células ou incorporação de área contígua necessárias à recomposição da vida útil, sob pena de retenção de valores das contraprestações vincendas e de execução da Garantia de Execução do Contrato, na forma da alínea "a" do item 5.1.3.1, sem prejuízo das penalidades da Cláusula 26ª e da cobrança judicial ou extrajudicial por meio dos métodos de solução consensual dos conflitos.

10.13.5.4. A utilização do aterro sanitário para a exploração de Receitas Acessórias, notadamente o recebimento de resíduos de terceiros na forma do item 18.2, não poderá comprometer a vida útil remanescente assegurada no item 10.13.5, aplicando-se o disposto no item 18.2.1.

10.13.6. Ao término da Concessão, o aterro sanitário será transferido ao Município de Porto Velho livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames, hipotecas, alienações fiduciárias, penhoras, arrestos, usufrutos, arrendamentos, direitos de terceiros, dívidas tributárias, ambientais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza, respondendo a Concessionária pela evicção e por todos os débitos e contingências de fato gerador anterior à data da reversão.

10.13.6.1. A Concessionária apresentará, como condição para a emissão do Termo Definitivo de Devolução e Reversão de Bens de que trata a alínea "b" do item 5.1.3.1, as certidões negativas e a documentação comprobatória da inexistência de ônus sobre o imóvel e sobre as instalações.

10.13.7. A Concessionária adotará todas as providências necessárias à transferência ou à titularização, em favor do Poder Concedente, das licenças, autorizações e outorgas ambientais relativas ao aterro sanitário, entregando, ainda, os projetos básicos e executivos, os documentos "como construído" (as built), as séries históricas de monitoramento, os dados de pesagem e os manuais de operação e manutenção da unidade.

10.13.8. A Concessionária entregará, por ocasião da reversão, plano de continuidade operacional do aterro sanitário e projeto de encerramento e de monitoramento pós-fechamento aprovados pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo das obrigações de monitoramento das células encerradas durante o Prazo da Concessão.

CLÁUSULA 11ª – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E GOVERNANÇA DA SPE

11.1. A Concessionária deverá obedecer às boas práticas de governança corporativa, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis padronizadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

11.2. Ao longo da Concessão, a Concessionária se obriga a apresentar ao Poder Concedente, com prévia aprovação do Verificador Independente, em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do fim do ano corrente, as demonstrações financeiras anuais completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme definido pela regulamentação do Poder Concedente.

11.3. A Concessionária é responsável por publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade com os princípios fundamentais e as normas técnicas brasileiras de contabilidade, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

11.4. A Concessionária reportará semestralmente à ARDPV os indicadores sociais da Concessão, dentre os quais:

- a) taxa de recuperação de recicláveis;
- b) cobertura de coleta seletiva na Sede;
- c) cobertura de coleta no Baixo Madeira; número de cooperados integrados ao sistema; e
- d) estágio de execução do rito GAC da Lixeira da Vila Princesa, aferido na forma do Anexo de Diretrizes Ambientais, observadas as metas previstas nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA.

11.4.1. A vinculação operacional entre o baseline de indicadores sociais do sistema de RSU de Porto Velho e as metas contratuais propostas previstas nos Anexos do Edital e do Contrato e nos Quadros 5 a 10 do PMSB-Porto Velho deverá ser objeto de revisão técnica conjunta entre a Concessionária, a ARDPV, o CGP/PVH e a SEINFRA, nos prazos previstos nos Anexos do Contrato e/ou nos estipulados pela ARDPV.

CLÁUSULA 12ª – CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

12.1. A Concessionária poderá subcontratar parcelas das Obras de engenharia ou dos Serviços operacionais da Concessão com terceiros, sob sua exclusiva responsabilidade técnica e financeira, nos termos do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e das regras fixadas no Edital.

12.2. Os profissionais contratados pela Concessionária para a prestação dos Serviços deverão ter comprovada capacidade técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado.

12.3. As relações jurídicas entre a Concessionária e os terceiros contratados serão regidas pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer vínculo de natureza trabalhista, previdenciária, civil, societária ou fiscal entre tais subcontratados e o Poder Concedente ou a ARDPV.

12.4. Os contratos de fornecimento de bens, equipamentos e tecnologia estratégica celebrados entre a Concessionária e terceiros deverão conter, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, cláusula de sub-rogação de direitos e obrigações em favor do Poder Concedente para a hipótese de extinção antecipada da Concessão, de modo a assegurar a continuidade ininterrupta dos Serviços.

12.5. A Concessionária manterá atualizados e à disposição da ARDPV, do Verificador Independente e do Poder Concedente os contratos, registros trabalhistas e as folhas de pagamento de todo o pessoal e dos subcontratados envolvidos na Concessão, obrigando-se a apresentar os comprovantes de quitação de encargos sociais, previdenciários (INSS) e trabalhistas (FGTS) mensalmente, como condição para a liberação dos pagamentos da Contraprestação Mensal Efetiva.

12.6. O Poder Concedente poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de terceiros para a execução das obras e dos serviços da Concessão, inclusive para fins de comprovação das condições de capacitação técnica e financeira.

12.6.1. O conhecimento do Poder Concedente acerca de eventuais contratos firmados com terceiros não exime a Concessionária do cumprimento de suas obrigações decorrentes deste Contrato.

12.6.2. A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

12.7. Todos os empregados e terceiros contratados pela Concessionária deverão portar identificação (crachás) e aqueles em funções operacionais estar devidamente uniformizados quando estiverem no exercício de suas funções.

CAPÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 13ª – FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO

13.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, criada pela Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025, que terá, no exercício de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária.

13.1.1. Em decorrência da atividade fiscalizatória será cobrada a Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025, no montante de 1,5% (um e meio por cento) da receita operacional bruta, equivalente ao valor da Contraprestação Mensal Efetiva e às receitas acessórias, nos termos do art. 53 da referida Lei Complementar. O valor da taxa de fiscalização

será automaticamente deduzido no montante correspondente à Contraprestação Mensal na Conta Garantia.

13.2. A fiscalização ficará a cargo de servidores da estrutura da ARDPV, previamente designados e com a atribuição exclusiva de fiscalizar a execução deste Contrato, e contará com o apoio do Verificador Independente.

13.3. Caso a ARDPV emita novas determinações relativas às fiscalizações já previstas, a Entidade deverá notificar a Concessionária previamente e por escrito sobre as novas determinações e a Concessionária terá 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da notificação para adequar-se as novas determinações.

13.3.1. Caso a Concessionária não concorde com as novas determinações, a Concessionária poderá interpor o recurso cabível.

13.4. O responsável pela fiscalização anotará em termo próprio de registro as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o à Concessionária para regularização de eventuais faltas ou defeitos verificados.

13.4.1. A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorrências, no prazo estabelecido na notificação da Entidade Reguladora, nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento pela Concessionária da referida notificação ("Período de Cura"), ensejará a lavratura de auto de infração e poderá sujeitar a Concessionária à aplicação das penalidades previstas neste Contrato, sem prejuízo de eventual sanção administrativa, civil ou criminal por violação de preceito legal ou infralegal aplicável.

13.5. O prazo estipulado para o Período de Cura poderá ser prorrogado mediante justificativa aceita pela Entidade Reguladora e sem prejuízo da continuidade e adequação dos serviços.

13.5.1. Em caso de omissão da Concessionária em relação à regularização das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorrências, a ARDPV terá a faculdade de corrigir as faltas ou defeitos, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os respectivos custos por conta da Concessionária.

13.5.2. A ARDPV é autorizada e verificará, com o apoio do Verificador Independente, o cumprimento dos IQD pela Concessionária, na periodicidade prevista nos Anexos do Edital e do Contrato, sem prejuízo da averiguação dos relatórios mensais emitidos pela Concessionária acerca da quantificação da Contraprestação Mensal Efetiva.

13.5.3. O Poder Concedente, com lastro em manifestação prévia da Entidade Reguladora, poderá acompanhar a prestação dos serviços da Concessão, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações caso entenda haver desconformidade com as obrigações previstas neste Contrato, em especial quanto ao cumprimento dos IQD.

13.5.4. Os esclarecimentos ou modificações solicitadas pelo Poder Concedente à Concessionária não alterarão, de qualquer forma, a alocação de riscos prevista neste Contrato.

13.5.5. A Concessionária será obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas despesas e no prazo fixado pelo item 13.4.1 ou, se o caso, mediante prazo requerido e aprovado pelo Poder

Concedente em razão da natureza do vício e/ou equipamento, os equipamentos e itens relacionados à prestação dos serviços pertinentes à Concessão em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

13.5.6. A depender da natureza do vício, defeito ou incorreção e do tempo aprovado para seu reordenamento, o Poder Concedente poderá exigir que a Concessionária apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço da Concessão prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta, no prazo razoável a ser acordado pelas Partes.

13.5.7. Em caso de omissão da Concessionária quanto às obrigações previstas nos itens 13.5.5 e 13.5.6 acima, ao Poder Concedente é facultado deduzir da Contraprestação Pública Mensal, mediante requerimento apresentado ao Agente de Pagamento e Garantia, ou ainda, se não for suficiente o valor mensal retido, da Garantia de Execução do Contrato, para remediar os vícios, defeitos ou incorreções identificados e não reparados pela Concessionária.

13.5.8. Na hipótese de ser necessária a execução da Garantia de Execução do Contrato, esta somente poderá ocorrer após a comunicação ao Concessionário, que terá novo prazo de 30 (trinta) dias para realizar a correção ou depositar o valor correspondente em favor do Poder Concedente.

13.5.9. Ressalvada a hipótese dos itens 13.5.5 e 13.5.6, o Poder Concedente, previamente à execução da Garantia de Execução do Contrato, deverá instaurar o devido processo administrativo para apurar a falta da Concessionária, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, iniciado após a lavratura do auto de infração correspondente pelo Poder Concedente, contendo os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável.

13.5.10. O auto de infração a que se refere o item 13.5.9 deverá indicar prazo razoável, nunca inferior a 5 (cinco) dias úteis, em que a Concessionária deverá demonstrar a regularização da falha relacionada à infração imputada pelo Poder Concedente, isentando-a da aplicação de sanções no caso de regularização completa.

13.6. Na hipótese de ausência de acordo entre as Partes a respeito do pagamento de alguma parcela da Contraprestação Pública Efetiva, a questão será remetida aos mecanismos de solução de controvérsia de que trata o Contrato ou seus Anexos e as diferenças apuradas serão compensadas no pagamento da parcela mensal da Contraprestação Mensal Efetiva do mês subsequente, nos termos deste Contrato.

13.7. Sobre as eventuais diferenças pagas a maior ou a menor à Concessionária incidirá correção monetária, calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE.

CLÁUSULA 14ª – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

14.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, são direitos dos Usuários:

14.1.1. Contar com adequada prestação dos Serviços, com base nas especificações mínimas e nos IQD, referidos neste Contrato e seus Anexos.

14.1.2. Receber informações do Poder Concedente e da Concessionária referentes à prestação dos Serviços para a defesa dos seus interesses individuais ou coletivos;

14.1.3. Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da Agência Reguladora e da Concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento;

14.1.4. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Concessionária na execução das Obras ou dos Serviços;

14.1.5. Contar com canais de comunicação efetivos com a Concessionária, por meio de centrais de atendimento e, por meios eletrônicos (sítio na internet, endereço de correio eletrônico, fac-símile), nos termos deste Contrato;

14.1.6. Ser previamente avisado das interrupções programadas do serviço de coleta, com a antecedência mínima prevista nos Anexos do Contrato ou fixada por ato regulamentar da ARDPV, sendo que eventual alteração de prazos não ensejará reequilíbrio econômico-financeiro.

14.2. Os usuários deverão zelar pela conservação e pelo bom uso dos bens e equipamentos relacionados à prestação dos serviços, podendo a Concessionária buscar a responsabilização dos usuários por danos ou outras condutas ilícitas.

CAPÍTULO IV – DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

CLÁUSULA 15ª – VALOR DO CONTRATO E REMUNERAÇÃO

15.1. O valor deste Contrato é [▪], considerando o valor total das contraprestações no decorrer de seus 30 (trinta) anos de vigência, nos termos da Proposta Econômica da Contratada.

15.1.1. Os recursos orçamentários encontram-se previstos na Lei de diretrizes orçamentarias para o ano [▪] e no plano Plurianual [▪], do Município de Porto Velho: AÇÃO PROGRAMÁTICA: [▪] ELEMENTO DESPESA [▪]; FONTE: [▪]

15.2. A Concessionária será remunerada mediante o pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva e eventuais Receitas Acessórias que vier a incorrer.

15.3. O Poder Concedente se obriga a pagar regularmente à Concessionária os montantes contratualmente estipulados da Contraprestação Mensal até o último mês de vigência do Contrato.

15.4. A apuração do IQD observará ciclo anual, na forma dos Anexos do Edital e do Contrato, iniciará a partir do início da execução contratual e se estenderá até o Término do Contrato, sendo realizada pelo Verificador Independente, com homologação da Entidade Reguladora nos termos e condições dos Anexos do Contrato e do Edital.

15.4.1. O resultado apurado em cada ciclo anual produzirá efeitos sobre a Contraprestação Mensal Efetiva devida no exercício seguinte, mediante incidência linear sobre as respectivas parcelas mensais, na forma dos Anexos do Edital e do Contrato.

15.5. A Contraprestação Mensal Efetiva poderá sofrer desconto de, no máximo, 10% (dez por cento) de seu montante total ("Parcela Variável"), após a devida apuração anual do IQD, observado o disposto no item 15.4.1 e nos termos e condições dispostos nos Anexos do Contrato e do Edital.

15.5.1. O percentual máximo de desconto previsto no item 15.5 constitui parâmetro de referência, devendo o valor definitivo observar o disposto no Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas e a estrutura de duas parcelas da Contraprestação Pública (Parcela A — CAPEX e Parcela B — OPEX).

15.5.2. A remuneração da Concessionária dar-se-á mediante o pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva, composta pela soma das seguintes parcelas específicas:

15.5.2.1. Parcela A (CAPEX): destinada a remunerar e amortizar os investimentos obrigatórios de infraestrutura e bens reversíveis certificados, cujo valor observará o incremento gradual (*ramp-up*) previsto nos Anexos do Edital e do Contrato, conforme a implantação dos serviços concedidos.

15.5.2.2. Parcela B (OPEX): destinada a cobrir os custos operacionais recorrentes de execução dos Serviços, com valor de referência em regime pleno estabelecido nos Anexos do Edital e do Contrato, a ser liquidado conforme a medição efetiva dos volumes de resíduos coletados e processados no período correspondente.

15.6. O pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à emissão da fatura, aplicado o desconto decorrente do IQD na forma do item 15.4.1, mediante a transferência do valor devido para conta corrente de titularidade da Concessionária devidamente informada no Contrato de Conta Garantia.

15.6.1. A Contraprestação Mensal Efetiva é devida desde o 1º (primeiro) mês da Etapa de Operação, observado, quanto ao seu valor, o escalonamento inicial de que tratam os itens 15.6.2 e 15.6.3, que reflete a implantação progressiva dos investimentos e a assunção progressiva da operação.

15.6.2. A Parcela A observará o incremento gradual (*ramp-up*) previsto nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, sendo devida em valor reduzido no 1º (primeiro) e no 2º (segundo) anos da Etapa de Operação e em valor integral a partir do 3º (terceiro) ano, em razão do prazo necessário à avaliação da condição real dos ativos e à execução não necessariamente simultânea dos investimentos obrigatórios.

15.6.3. A Parcela B será devida em valor reduzido no 1º (primeiro) ano da Etapa de Operação e em valor integral a partir do 2º (segundo) ano, na proporção da assunção progressiva dos Serviços, sem prejuízo de sua liquidação conforme a medição efetiva dos volumes coletados e processados, na forma do item 15.5.2.2 e dos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA.

15.6.4. O escalonamento de que tratam os itens 15.6.2 e 15.6.3 não configura carência, diferimento, suspensão ou postergação do pagamento, tampouco inadimplemento do Poder Concedente, e não autoriza a exigência dos Serviços em condições distintas das contratadas. As faturas serão emitidas e pagas em periodicidade mensal sucessiva desde o 1º (primeiro) mês de operação, na forma do item 15.6, e sobre os valores escalonados não incidirão os encargos moratórios do item 15.8.

15.6.5. A redução de valor decorrente do escalonamento não enseja recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por integrar as premissas da Proposta Econômica.

15.7. A Concessionária declara ter pleno conhecimento e reconhece que:

15.7.1. Considerando o caráter objetivo dos IQD estabelecidos neste Contrato, o seu resultado indicará as condições da prestação dos serviços da Concessão e a sua conformidade com as exigências legais e contratuais.

15.7.2. A variação da remuneração é um mecanismo pactuado entre as Partes e será aplicado de forma imediata e automática pelo Poder Concedente, considerando os serviços prestados e as exigências deste Contrato.

15.7.3. A variação da Contraprestação Mensal Efetiva nos termos desta Cláusula não constitui penalidade contratual, mas sim mecanismo preestabelecido neste Contrato para manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados e a sua remuneração, desde já acordada entre as Partes.

15.7.4. A avaliação do desempenho da Concessão e a correspondente variação da Contraprestação Mensal Efetiva não prejudicam a verificação pelo Poder Concedente de inadimplemento contratual da Concessionária e consequente aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na Lei.

15.7.5. No caso de discordância sobre a avaliação do IQD, as alegações e provas deverão ser apresentadas pela Concessionária em 10 (dez) dias do recebimento do relatório produzido pelo Verificados Independente, tendo a Entidade Reguladora o prazo de 10 (dez) dias, do recebimento das alegações, para se pronunciar em definitivo.

15.7.6. Mantida a discordância, restará a parte, querendo, recorrer aos meios de resolução de conflitos deste Contrato.

15.7.7. Na hipótese de discordância do relatório técnico, o Agente de Pagamento e Garantia deverá realizar o pagamento da parcela incontroversa apenas, complementando os valores, se for o caso, quando da resolução do conflito.

15.8. No caso de inadimplemento, total ou parcial, do pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva no prazo previsto no item 15.6, o valor em atraso devido pelo Poder Concedente à Concessionária será acrescido, cumulativamente, de: (i) atualização monetária; (ii) juros de mora; e (iii) multa de mora, na forma dos itens 15.8.1 a 15.8.4 abaixo.

15.8.1. A atualização monetária incidirá entre a data do adimplemento das obrigações pela Concessionária (data de vencimento da fatura, nos termos do item 15.6) e a data do efetivo pagamento, e será calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, em conformidade com o art. 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021 e com o art. 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004. Na hipótese de extinção do referido índice, aplicar-se-á o disposto no item 16.2 deste Contrato.

15.8.2. Sobre o valor atualizado na forma do item anterior incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados pro rata die desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento.

15.8.3. Sobre o valor atualizado na forma do item 15.8.1 incidirá, ainda, a título de multa de mora pelo atraso, o percentual de 2% (dois por cento), aplicável uma única vez sobre o montante em atraso.

15.8.3.1. O percentual de 2% (dois por cento) referido neste item e na cláusula 15.8.3. possui exclusivamente a natureza de multa de mora por atraso, não se confundindo com a atualização monetária de que trata o item 15.8.1 nem com os juros de mora de que trata o item 15.8.2.

15.8.4. O regime de atualização monetária, juros de mora e multa de mora previsto nos itens anteriores aplica-se reciprocamente aos valores eventualmente devidos pela Concessionária ao Poder Concedente, observado, quanto a estes, o regime legal aplicável aos créditos da Fazenda Pública Municipal.

15.8.5. No caso de atraso superior a 5 (cinco) dias úteis, a Concessionária encaminhará notificação ao Agente de Pagamento e Garantia solicitando a execução da Garantia Pública em montante suficiente para saldar as obrigações pecuniárias devidas pelo Poder Concedente à Concessionária.

15.8.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos, será conferida à Concessionária a faculdade de suspender os investimentos em curso, bem como todas as atividades que não sejam estritamente necessárias à continuidade da coleta, tratamento e disposição final, a despeito da permissão de acionamento de garantia nos termos do Contrato de Conta Garantia e sem prejuízo do direito à rescisão judicial do Contrato. Neste caso, estarão suspensos os descontos relativos ao IQD ou qualquer penalidade à Concessionária que tenham como fundamento essa suspensão.

15.8.7. Se, por qualquer razão, o fluxo de receitas dedicados à formação da garantia pública vier a ser interrompido ou reduzido para volume insuficiente à quitação de uma Contraprestação Mensal Efetiva, deverá o Agente de Garantia comunicar à Concessionária que, por sua vez, poderá suspender imediatamente os investimentos em curso, bem como as atividades que não sejam estritamente necessárias à continuidade dos Serviços, até o que fluxo de recursos seja regularizado. Neste caso, estarão suspensos os descontos relativos ao IQD ou qualquer penalidade à Concessionária que tenham como fundamento essa suspensão.

15.8.8. No caso de permanência da inadimplência por período superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos e reduzido o volume da Conta Garantia em volume constante inferior a 1 (uma) parcela de Contraprestação Pública Mensal, será conferida à Concessionária a faculdade de pleitear cautelarmente em juízo a suspensão da integralidade da prestação dos Serviços até que sejam regularizados os pagamentos e o volume mínimo da Garantia Pública seja restaurado. Neste caso, estarão suspensos os descontos relativos ao IQD ou qualquer penalidade à Concessionária que tenham como fundamento essa suspensão, devendo o feito ser remetido ao juízo arbitral tão logo seja o mesmo instaurado.

15.8.9. Caso a suspensão dos investimentos ou Serviços impacte o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato, a sua retomada poderá ensejar procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, visando recompor as perdas e ressarcir à Concessionária dos custos imprevistos resultantes da medida, inclusive quanto a eventuais prejuízos efetivamente comprovados ou resultantes da inadimplência perante financiadores, fornecedores e terceiros contratados.

CLÁUSULA 16ª – REAJUSTES E DO REEQUILÍBRIO DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA

16.1. Os valores de referência da Contraprestação Mensal serão reajustados de forma automática, a cada interregno mínimo de 12 (doze) meses contados da data de apresentação do Orçamento Estimado pelo Poder Concedente, dispensada a necessidade de prévia homologação administrativa pela SEINFRA ou pela ARDPV, de acordo com as regras estabelecidas pelo art. 5º, § 1º, da Lei Federal nº 11.079/2004 e por meio da fórmula de indexação de custos prevista nos Anexos do Contrato.

16.2. A aplicação do reajuste previsto nesta cláusula não afasta a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, de acordo com os termos previstos no Contrato.

CLÁUSULA 17ª – REVISÕES ORDINÁRIAS

17.1. Após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados do início da Concessão, a Entidade Reguladora, com o apoio do Verificador Independente e juntamente com a Concessionária, fará uma revisão para avaliar o desempenho, as metas e novas possibilidades tecnológicas a serem implantadas, o crescimento projetado e o crescimento real no período. Da mesma forma, poderá ser realizada a revisão do IQD, conforme indicados no Contrato, para avaliar a efetiva demanda dos serviços prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinência das metas estabelecidas, assim como permitir a distribuição dos ganhos de produtividade, quando existentes, e a reavaliação das condições de mercado.

17.2. Além do disposto na Subcláusula acima, ressalvado a regra de reajuste anual, a Contraprestação Mensal Máxima somente poderá sofrer aumentos ou reduções em decorrência de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cujas hipóteses de cabimento, procedimento aplicável, critérios e princípios encontram-se estabelecidos na Cláusula 20.

17.3. Eventual revisão do IQD será publicada na imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA 18ª – RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

18.1. A Concessionária está autorizada a explorar fontes de Receitas Acessórias desde que respeitados os termos deste Contrato, dos seus Anexos e da legislação de regência.

18.2. A Concessionária poderá considerar a prestação dos serviços a seguir relacionados como fontes de receitas acessórias, desde que tais ações não prejudiquem as atividades objeto do Contrato, o funcionamento dos sistemas operacionais integrantes da Concessão, bem como a vida útil mínima projetada para a unidade de tratamento de resíduos ou demais bens reversíveis:

- a) Prestação de serviços de coleta, recebimento, tratamento e disposição final de resíduos comerciais, de serviços e industriais que não estejam incluídos na coleta regular do município, inclusive lodo, desde que tais atividades estejam prévia e ambientalmente licenciadas pelos órgãos de controle ambiental;
- b) Recebimento de lodo de esgoto de estações de tratamento não industrial;
- c) Aproveitamento e/ou Valorização dos resíduos recebidos e comercialização dos produtos beneficiados, incluindo geração de energia, extração, beneficiamento e venda de biogás, compostagem, segregação, reciclagem ou qualquer outro processo licenciado pelos órgãos ambientais competentes;
- d) Eventual venda de créditos de carbono e/ou de emissões reduzidas de carbono decorrentes de projetos de Mitigação de Gases de Efeito Estufa no Mercado Voluntário ou no âmbito do Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris ou qualquer Acordo Nacional ou Internacional que venha a lhes suceder ou regulamentar;

- e) Comercialização de recicláveis, geração de energia térmica através de incineração e outros projetos associados;
- f) Coleta, tratamento e disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC);
- g) Coleta e tratamento de resíduos sólidos Classe I;
- h) Tratamento de efluentes oriundos de atividades do setor industrial; e
- i) Tratamento e destinação de resíduos sólidos de grandes geradores, nos termos do Decreto 15.603, de 26 de novembro de 2018, inclusive RSS.

18.2.1. A eventual redução da vida útil de bens reversíveis decorrentes de sua utilização para auferir Receitas Acessórias correrá por conta e risco da Concessionária e implicará na necessidade de renovação desses bens, sem que estes investimentos para manter o serviço público concedido adequado nos termos da lei enseje reequilíbrio econômico-financeiro.

18.2.2. Sem prejuízo das demais receitas acessórias previstas no item 18.2 e 18.3, o tratamento e a destinação final de resíduos de serviços de saúde (RSS) de grandes geradores não abrangidos pela coleta pública, bem como o recebimento de resíduos fora do escopo determinado por ordem escrita da ARDPV, observarão regime específico regulamentado pela ARDPV, com o apoio do Verificador Independente, assegurada a percepção de tarifa especial ou, na impossibilidade desta, de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

18.2.2.1. A recusa de recebimento em desacordo com ordem escrita da ARDPV sujeitará a Concessionária às sanções previstas na Cláusula 26ª, sem prejuízo das medidas regulatórias cabíveis.

18.2.2.2 Em caso de aumento de demanda que configure álea extraordinária contratual e determinação de aumento de capacidade operacional pela Concessionária por ordem escrita da ARDPV, poderá aquela pleitear reequilíbrio econômico-financeiro a esta.

18.3. A exploração de receitas acessórias, cujo objeto não se vincule ao rol previsto no item 18.2, estará permitida desde que previamente comunicado ao Poder Concedente, comunicação esta que conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- i. Descritivo detalhado da(s) atividade(s);
- ii. Os riscos relacionados à(s) atividade(s) que se pretende(m) explorar;
- iii. Caso haja, o cronograma estimativo de implantação do(s) empreendimento(s);
- iv. A projeção dos faturamentos previstos no projeto para a Concessionária;
- v. A demonstração de que a(s) atividade(s) não comprometerá(ão) os padrões de qualidade dos serviços objeto do Contrato e de que obedece(m) à legislação brasileira, inclusive a ambiental

18.3.1. O Poder Concedente poderá oferecer objeção à comunicação de que trata o item 18.3, por decisão motivada e devidamente fundamentada, na hipótese de a atividade impactar, de modo comprovado, os serviços objeto do Contrato ou a segurança dos usuários.

18.3.2. A objeção poderá ser oferecida pelo Poder Concedente no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento da Comunicação, sendo o silêncio interpretado como autorizativo ao início da atividade pela Concessionária.

18.3.3. O prazo da cláusula acima poderá ser prorrogado, motivadamente, por mais 20 (vinte) dias, caso sejam necessários mais estudos por parte do Poder Concedente.

18.4. Ressalvadas situações excepcionais, expressa e fundamentadamente autorizadas pelo Poder Concedente, e que demonstrem benefícios significativos para o Poder Concedente e não acarretem prejuízo aos bens reversíveis ou à renovação da concessão, os prazos dos contratos relacionados às fontes de Receitas Acessórias celebradas pela Concessionária não poderão ultrapassar o prazo do presente Contrato.

18.5. A Concessionária deverá compartilhar com o Poder Concedente os ganhos econômicos decorrentes das fontes de Receitas Acessórias por ela exploradas, mantendo, para tanto, contabilidade específica de cada contrato que eventualmente vier a celebrar.

18.5.1. A proporção do compartilhamento das Receitas Acessórias em favor do Poder Concedente será de 5% (cinco por cento) da receita bruta obtida pela Concessionária.

18.5.2. O compartilhamento funcionará como redutor da Contraprestação Pública e observará a contabilidade específica de cada fonte de Receita Acessória, ressalvado que a receita de comercialização de recicláveis triados na UVR é integralmente revertida às cooperativas de catadores, na forma do item 10.2.33 e do Anexo de Diretrizes Ambientais, não integrando a base de compartilhamento.

18.6. A Concessionária deverá contabilizar separadamente o montante recebido a título de Receitas Acessórias, encaminhando ao Poder Concedente, ao Verificador Independente e à Agência Reguladora, mensalmente, relatório que contemple detalhamento dos valores obtidos, cópia das faturas, instrumentos congêneres, e demais informações necessárias ao acompanhamento da exploração das Receitas Acessórias, decorrentes dos contratos e outros instrumentos pertinentes.

18.7. Para fins deste Contrato, as Receitas Acessórias são consideradas aleatórias, de modo que a Concessionária não fará jus a reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco a quaisquer indenizações pelos investimentos realizados.

18.8. Na exploração de Receitas Acessórias, a Concessionária responsabilizar-se-á por todas e quaisquer infrações legais ou ofensas à regulamentação específica perante terceiros e todos os órgãos competentes de fiscalização e regulação, excluindo o Poder Concedente de qualquer demanda a respeito.

18.9. Os contratos celebrados entre a Concessionária e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros envolvidos e o Poder Concedente.

18.10. A Concessionária poderá implantar, construir, adquirir, operar e explorar, a título de Receita Acessória e por sua exclusiva conta e risco, usina de aproveitamento energético do biogás (metano) gerado no aterro sanitário e nas demais unidades da Concessão, observado o disposto nos itens 18.2 e 18.3 e mediante licenciamento ambiental próprio.

18.10.1. A implantação e a operação da usina não poderão comprometer a estabilidade, a operação regular, o licenciamento ou a vida útil remanescente do aterro sanitário de que trata o item 10.13, aplicando-se o disposto nos itens 18.2.1 e 10.13.5.4.

18.10.2. A usina de aproveitamento energético do biogás, seus equipamentos, motores, geradores, sistemas de purificação, compressão e conexão não integram os Bens Reversíveis da Concessão, não sendo computados nos Anexos do Edital ou do Contrato, inclusive o EVTEA, nem remunerados ou amortizados por meio da Contraprestação Pública.

18.10.2.1. A não integração de que trata o item 18.10.2 não alcança os sistemas de drenagem e captação de gases do maciço do aterro sanitário exigidos pelo licenciamento ambiental e pelas normas técnicas aplicáveis, os quais integram os Bens Reversíveis na forma do item 10.13.3.

18.10.3. A frustração, a redução ou a não realização das receitas decorrentes da exploração da usina, por qualquer causa, inclusive variação de preços de energia, de gás ou de créditos de carbono, não enseja recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nem indenização de qualquer espécie, na forma do item 18.7, correndo o investimento integralmente por conta e risco da Concessionária.

18.10.4. O Poder Concedente poderá, a seu exclusivo critério e mediante juízo de conveniência e oportunidade, adquirir a usina de aproveitamento energético do biogás, com o consequente ingresso do bem em seu patrimônio, hipótese em que a operação observará o disposto nos itens 18.10.5 a 18.10.9.

18.10.4.1. A faculdade de que trata o item 18.10.4 será exercida mediante notificação escrita à Concessionária, com antecedência mínima de 12 (doze) meses do termo final da Concessão, ensejando a possibilidade de pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro até o advento do termo contratual.

18.10.4.2. Manifestado o interesse pelo Poder Concedente, a Concessionária não poderá alienar, onerar, desmobilizar ou remover a usina, obrigando-se a mantê-la em condições regulares de operação, conservação e segurança até a data da transferência.

18.10.5. O valor da usina será apurado por laudo de avaliação elaborado pelo Verificador Independente, considerado o valor justo de mercado dos ativos e o respectivo valor residual, com homologação pela ARDPV, assegurado o contraditório à Concessionária.

18.10.5.1. Do valor apurado serão deduzidos eventuais ônus, gravames, financiamentos e contingências que recaiam sobre os bens, bem como a parcela de receitas já compartilhadas com o Poder Concedente.

18.10.5.2 Em caso de não concordância da concessionária com o valor apurado pelo Verificador Independente e Homologado pela ARDPV, qualquer das partes poderá se valer dos métodos de solução consensual dos conflitos previstos no Contrato

18.10.6. A transferência da usina ao Poder Concedente será integralmente realizada por meio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma e pelos mecanismos da Cláusula 20ª, com implementação concluída até o termo final da Concessão, permitido o pagamento posterior de pleitos efetuados até o advento do termo contratual.

18.10.6.1. A recomposição de que trata o item 18.10.6 constitui a contrapartida devida à Concessionária pela retirada do bem de sua esfera patrimonial por ato de vontade do Poder Concedente, e não recomposição por frustração de Receita Acessória, ressalvando-se, exclusivamente para essa hipótese, o disposto no item 18.7.

18.10.6.2. A aquisição de que trata esta Cláusula opera-se no âmbito e por força deste Contrato, dele constituindo cláusula acessória previamente pactuada e submetida ao certame licitatório que lhe deu origem.

18.10.7. Efetivada a aquisição, a usina será transferida ao Município livre e desembaraçada de quaisquer ônus, gravames ou direitos de terceiros, acompanhada das licenças ambientais, das outorgas e autorizações do setor elétrico, dos contratos de comercialização de energia, dos projetos básicos e executivos, dos documentos "como construído" (as built) e dos manuais de operação e manutenção, aplicando-se, no que couber, os itens 10.13.6 a 10.13.7.

18.10.8. Não exercida a faculdade prevista no item 18.10.4, a Concessionária promoverá, às suas expensas e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do termo final da Concessão, a desmobilização e a remoção da usina, restituindo a área em condições adequadas de segurança e sem prejuízo à integridade, à operação e ao licenciamento do aterro sanitário revertido, ressalvada a possibilidade de doação ao Município, mediante acordo entre as Partes.

18.10.9. Independentemente da titularidade dos equipamentos da usina, os direitos de exploração do biogás gerado no aterro sanitário cessam com o advento do termo contratual, revertendo ao Município de Porto Velho, em caráter pleno e exclusivo, a titularidade sobre o biogás e sobre os créditos de carbono a ele associados gerados a partir dessa data, vedada a estipulação, com terceiros, de contratos cujos efeitos ultrapassem o Prazo da Concessão, na forma do item 18.4.

18.10.10. As receitas efetivamente auferidas com a exploração da usina de que trata o item 18.10 integram a base de compartilhamento de que trata o item 18.5.1, incidindo o compartilhamento sobre a receita líquida, assim entendida a receita bruta deduzida dos custos operacionais diretamente atribuíveis à usina e da parcela de amortização do investimento específico nela realizado, apurados em contabilidade segregada, na forma do item 18.6.

CLÁUSULA 19ª – ALOCAÇÃO DE RISCOS

19.1. Os riscos alocados às Partes encontram-se previstos no Anexo – Matriz de Riscos. Eventuais situações não previamente descritas neste Contrato, no Edital ou em seus Anexos, mas que, por sua natureza, possam representar riscos imprevistos às Partes, quando identificados, deverão ser objeto de revisão do Contrato, visando sua correta alocação e, se o caso, com a respectiva revisão do equilíbrio econômico-financeiro.

19.1.1. As Partes declaram terem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por elas assumidos neste Contrato e terem levado tais riscos em consideração na aceitação dos termos do Contrato e, em especial, a Concessionária, quando da formulação de sua Proposta Econômica.

19.2. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente aqueles assim definidos na Matriz de Riscos.

19.3. Constituem riscos suportados exclusivamente pela Concessionária aqueles assim definidos na Matriz de Riscos.

19.4 Constituem riscos suportados de forma compartilhada entre Poder Concedente e Concessionária aqueles assim definidos na Matriz de Riscos.

19.5. Na interpretação dos riscos, será observado o critério de segurabilidade previsto na Cláusula 34.4.1: os eventos passíveis de cobertura por seguro constituem risco da Concessionária e os eventos não passíveis de cobertura por seguro constituem risco do Poder Concedente.

19.6. A redução de custos da Concessionária decorrentes de incentivos oferecidos pelo Poder Concedente, demais entes da Federação ou entidades integrantes de sua administração indireta, consistentes em linhas de crédito especiais, benefícios oriundos da celebração de convênios, de incentivos fiscais, de facilidades tecnológicas oferecidas, de transferência de conhecimento, de disponibilização ou subsídio de serviços necessários à execução dos Serviços, sem ônus para a Concessionária, serão objeto de reequilíbrio do contrato para fins de compartilhamento do benefício com o Poder Concedente, limitada ao volume e ao prazo do benefício.

CLÁUSULA 20ª – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

20.1. Sempre que atendidas as condições deste Contrato e mantida a repartição de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. A Concessionária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos neste Contrato ou no ANEXO VII – MATRIZ DE RISCOS venham a se materializar.

20.1.1. A Concessionária poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro sempre que cabível, nos termos deste Contrato e da legislação vigente aplicável. O Poder Concedente, desde que devidamente comprovadas as razões de sua ocorrência, proporá a revisão do contrato para fins de restabelecimento de seu equilíbrio, calculando o valor devido por meio do método de fluxo de caixa descontado.

20.1.2. Sem prejuízo de outros eventos descritos no item 20.1.1 supra e no Anexo – Matriz de Riscos, constituem nomeadamente causas de revisão extraordinária do Contrato os seguintes eventos:

- i. Quando for imposto pelo Poder Concedente modificação unilateral do Contrato, que importe variação extraordinária dos seus custos ou das receitas, tanto para mais como para menos, com exceção das Receitas Acessórias;
- ii. Quando forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, após a data de apresentação pela Licitante vencedora da Proposta Econômica, desde que acarretem repercussão nos custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto sobre as condições financeiras do Contrato, em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 9º da Lei Federal nº 8.987/95;

- iii. Quando circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da Administração Pública, resultem, comprovadamente, em variações dos custos da SPE, incluindo determinações de autoridades ambientais que alterem os encargos da Concessão, dentre eles, a modificação ou antecipação das metas da Concessão previstas no Contrato ou em seus Anexos;
- iv. Quando houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário;
- v. Quando circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e interferências imprevistas - ou mesmo que previstas, não possam ser evitadas, para efetivação dos quais não seja atribuível responsabilidade à SPE, acarretem alteração dos custos da SPE além da álea ordinária contratual;
- vi. nos demais casos expressamente previstos no Contrato e no Anexo – Matriz de Riscos;
- vii. nos demais casos não expressamente listados acima que venham a alterar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e que extrapolem a álea econômica ordinária não motivados ou causados pela SPE.

20.2. Em todos os casos, a Parte postulante deverá enviar à Parte postulada uma notificação de solicitação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Na referida Notificação, a Parte Postulante deverá fornecer detalhes sobre a hipótese ensejadora da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, bem como, se for o caso, informações sobre:

- i. a data da ocorrência e provável duração da hipótese ensejadora da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- ii. a estimativa da variação de investimentos, custos ou despesas, ou variação de receitas;
- iii. qualquer alteração necessária nos serviços objeto deste Contrato;
- iv. a eventual necessidade de aditamento deste Contrato; e
- v. a eventual necessidade de liberação do cumprimento de quaisquer obrigações, de qualquer das Partes.

20.3. Dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da entrega da notificação, as Partes estabelecerão um prazo para que a Parte postulante faça a comprovação dos fatos e das condições que ensejaram a solicitação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e, caso a Parte postulante seja a Concessionária, caberá a ela comprovar também:

- i. que a hipótese ensejadora da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro foi a causa direta de novos investimentos, custos extraordinários ou despesas adicionais que extrapolem a álea ordinária contratual, tendo ou não causado o descumprimento dos IQD; e/ou
- ii. que os investimentos, custos ou despesas adicionais que extrapolem a álea ordinária contratual, o descumprimento dos IQD previstos no Edital ou a liberação do cumprimento de certas obrigações contratuais não puderam ser evitados pela Concessionária ou por seus contratados,

incluindo, quando for o caso, o uso de avaliações de mercado e demonstração de como a hipótese vem afetando os preços cobrados por outros negócios semelhantes ao objeto deste Contrato.

20.4. Nos casos em que a Parte postulante for a Concessionária, o Poder Concedente, com o apoio do Verificador Independente, examinará as informações fornecidas pela Concessionária e decidirá, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelo cabimento ou não da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

20.5. O prazo referido no item 20.4 acima poderá ser prorrogado, justificadamente, uma única vez, a critério do Poder Concedente.

20.6. Ao final do procedimento indicado no item 20.5 acima, caso a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro tenha sido julgada cabível, o Poder Concedente deverá adotar, a seu exclusivo critério, uma ou mais das seguintes formas de recomposição:

- i. aumento ou redução do valor da Contraprestação Mensal Máxima, inclusive para fins de compensação dos custos e despesas adicionais ou da perda de receita efetivamente ocorrida em função do fato de desequilíbrio econômico-financeiro;
- ii. alteração do Prazo da Concessão ou de prazos contratuais referentes a determinadas obrigações, respeitados os limites da legislação vigente;
- iii. modificação, de forma proporcional, de certas obrigações contratuais da Parte postulante, diretamente relacionadas à hipótese ensejadora da recomposição; e/ou
- iv. pagamento à Concessionária, pelo Poder Concedente, dos investimentos, custos ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos ou do valor equivalente a perda de receita efetivamente ocorrida.

20.7. Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista neste Contrato, ressalvada a possibilidade de revisão ordinária após decorridos 5 (cinco) anos.

20.8. Na hipótese de se constituir uma situação de onerosidade excessiva a qualquer das PARTES, decorrentes da variação imprevista ou previsível, mas de proporções imponderáveis, do retorno econômico do Contrato originalmente pactuado com a Concessionária em virtude de fato superveniente não imputável às Partes, estas poderão, caso haja consenso, optar, alternativamente à Revisão do Contrato, pela sua extinção ou pela adoção de soluções alternativas que envolvam alteração das obrigações da Concessionária.

20.9. Não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro a exigência razoável feita pela Agência Reguladora de que a Concessionária preste serviço público adequado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95.

20.10. Evento de Reforma Tributária do Consumo (EC nº 132/2023 e Lei Complementar nº 214/2025 — IBS e CBS). Esta subcláusula especializa, para os efeitos da Reforma Tributária do Consumo, a hipótese de revisão extraordinária prevista no segundo item da Cláusula 20.1.2 e no Anexo – Matriz de Riscos, observado o procedimento das Cláusulas 20.2 a 20.6

20.10.1. Considera-se Evento de Reforma Tributária do Consumo qualquer alteração constitucional, legal, complementar, regulamentar ou interpretação vinculante que, em decorrência da Emenda Constitucional nº 132/2023 e da legislação infraconstitucional correlata, institua, altere, substitua, restrinja, extinga ou modifique o modo de apuração e recolhimento de tributos sobre o consumo incidentes direta ou indiretamente sobre os fluxos do Contrato, incluindo o IBS e a CBS, bem como regras de não cumulatividade, creditamento, base de cálculo, alíquotas, obrigações acessórias e regimes de transição.

20.10.2. O Evento de Reforma Tributária do Consumo não gera recomposição automática. O reequilíbrio somente será devido quando: (i) houver comprovação do desequilíbrio e do nexo causal; (ii) o impacto extrapolar a álea ordinária contratual; e (iii) o impacto não estiver neutralizado por reajuste (Cláusula 16), revisão ordinária (Cláusula 17), gross-up ou outro instrumento contratual.

20.10.3. Para apuração do impacto, as Partes adotarão o conceito de carga tributária efetiva suportada pela Concessionária no âmbito do Contrato, devendo a demonstração considerar, no mínimo: (a) os efeitos da não cumulatividade e das regras de apuração e uso de créditos e de formação de base de cálculo; (b) a possibilidade de repasse do encargo tributário a terceiros, quando aplicável à cadeia do projeto; (c) os impactos do período de transição do novo regime; e (d) a eventual existência ou cessação de benefícios ou incentivos associados a tributos extintos e seus efeitos líquidos no projeto.

20.10.4. A linha de base para comparação será a utilizada na modelagem econômico-financeira da Concessão, ajustada apenas para refletir o que já estiver incorporado por instrumentos ordinários do Contrato. A recomposição será necessária e suficiente para neutralizar o impacto líquido, vedado ganho indevido ou perda residual.

20.10.5. Considerando a transição do novo regime tributário, a Concessionária poderá: (i) apresentar pleito a cada alteração tributária relevante que produza impacto mensurável; ou (ii) apresentar pleito consolidado que abranja um conjunto de alterações, desde que observados os prazos e a instrução previstos neste Contrato.

20.10.6. Quando a quantificação depender de apuração de créditos, estornos, ajustes e escriturações, considera-se “conhecimento do evento ou de seus efeitos mensuráveis”, para fins dos prazos de reequilíbrio, a data de fechamento do primeiro período de apuração em que seja possível demonstrar, com elementos auditáveis, o impacto líquido efetivo do Evento de Reforma Tributária do Consumo.

20.10.7. Se o Evento de Reforma Tributária do Consumo reduzir custos ou aumentar receitas líquidas, em impacto favorável à Concessionária, relativo a risco alocado ao Poder Concedente conforme o Anexo – Matriz de Riscos, ou a risco neutro, caberá recomposição em favor do Poder Concedente, em coerência com a lógica de compartilhamento de benefícios da Cláusula 19.6. O Poder Concedente poderá instaurar procedimento de ofício para avaliar tais efeitos, assegurado o contraditório à Concessionária.

20.10.8. A recomposição será calculada pelo método do fluxo de caixa descontado, de modo a neutralizar o impacto por meio do valor presente líquido incremental ($\Delta VPL = 0$), e será implementada, preferencialmente, por ajuste prospectivo do mecanismo de pagamento e remuneração, sem prejuízo das demais modalidades previstas na Cláusula 20.6 quando necessárias e juridicamente cabíveis.

CAPÍTULO V – DOS SEGUROS E GARANTIAS

CLÁUSULA 21ª – SEGUROS

21.1. Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em vigor as apólices de seguro indicadas nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA, conforme condições estabelecidas nestes documentos e pelo Poder Concedente e de acordo com a legislação vigente.

21.1.1. As apólices de seguro deverão ser contratadas junto a companhias seguradoras de primeira linha, devidamente autorizadas a operar no País pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e que detenham classificação mínima de grau de investimento emitida por agência de classificação de risco em escala nacional.

21.1.2. Nenhum serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a Concessionária apresente ao Poder Concedente a comprovação de que as apólices dos seguros exigidos neste Contrato estão em vigor, conforme legislação vigente.

21.1.3. O Poder Concedente deverá figurar como um dos cobeneficiários nas apólices de seguros referidas neste Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizado pelo Poder Concedente. As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da indenização instituição financeira credora da Concessionária.

21.1.4. Os recursos provenientes da indenização deverão ser utilizados para garantir a continuidade da operação, exceto no caso de o evento segurado resultar em caducidade da Concessão; e/ou o Poder Concedente vier a responder pelo sinistro, hipótese em que as apólices de seguros deverão prever a sua indenização direta.

21.1.5. Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro exigidas, o Poder Concedente aplicará multa, conforme regulamentação, até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas neste Contrato.

21.1.6. A Concessionária é única e exclusivamente responsável pelo pagamento integral dos prêmios de seguro, taxas, impostos e das franquias aplicáveis em caso de sinistro, não cabendo ao Poder Concedente qualquer obrigação de ressarcimento ou assunção de custos associados à manutenção ou ao acionamento das coberturas de seguro.

21.1.6.1 Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em vigor os seguros previstos nos Anexos do Contrato, em especial os seguintes:

- a) Risco de Engenharia;
- b) Responsabilidade civil;
- c) Seguro de operação.

21.1.7. A Concessionária manterá apólices de seguro com importâncias seguradas não inferiores aos valores anuais referenciais por ativo constantes dos Anexos do Contrato.

21.1.8. A Concessionária deverá informar ao Poder Concedente todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro, encaminhando cópia autenticada das apólices e suas renovações.

21.1.9. A Concessionária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto neste Contrato.

21.1.10. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as seguradoras informarem, imediatamente, à Concessionária e à Agência Reguladora as alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas.

21.1.11. As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura deste Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual período durante o Prazo da Concessão.

21.1.12. A Concessionária deverá encaminhar ao Poder Concedente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatório de que as apólices dos seguros foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas imediatamente após seu vencimento.

21.1.13. Caso a Concessionária não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, o Poder Concedente poderá contratar os seguros e cobrar da Concessionária o valor total do seu prêmio a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio econômico deste Contrato, sem eximir a Concessionária das penalidades previstas neste Contrato.

21.1.14. A Concessionária, com autorização prévia do Poder Concedente, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações ou legislações que ocorram ou sejam implementadas durante a vigência deste Contrato.

CLÁUSULA 22ª – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1. A Concessionária deverá manter, em favor do Poder Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a Garantia de Execução do Contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual do contrato.

22.1.1. A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente, na mesma data dos reajustes da Contraprestação Anual Máxima e de acordo com a mesma fórmula aplicável.

22.2. A Garantia de Execução do Contrato, a critério da Concessionária, poderá ser prestada individualmente ou em conjunto, desde que a soma do conjunto alcance o valor determinado a Cláusula 22.1. acima, nas seguintes modalidades:

- i. Caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;
- ii. Fiança bancária; ou
- iii. Seguro-garantia.

22.3. A Garantia de Execução do Contrato deverá ter vigência de 1 (um) ano a contar da data da assinatura deste Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Concessionária mantê-la em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o Prazo a Concessão, devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias.

22.4. Qualquer modificação no conteúdo da Garantia de Execução do Contrato deverá ser previamente submetida à aprovação do Poder Concedente.

22.5. A Concessionária deverá encaminhar ao Poder Concedente antes do término do prazo de vigência da Garantia de Execução do Contrato a comprovação de sua renovação com o valor devidamente reajustado.

22.6. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste Contrato ou em seus Anexos e na regulamentação vigente, a Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes casos:

- i. Quando a Concessionária, comprovadamente, deixar de realizar as obrigações de investimentos previstas neste Contrato ou as providências necessárias ao atendimento do Objeto da Concessão;
- ii. Quando a Concessionária não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma deste Contrato e dos regulamentos do Poder Concedente;
- iii. Na hipótese de devolução de Bens Reversíveis em desconformidade com as exigências estabelecidas neste Contrato ou em seus Anexos;
- iv. Na falta de contratação de seguros exigidos neste Contrato ou em seus Anexos, na forma da Cláusula 21 acima.

22.7. Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execução do Contrato, a Concessionária deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, a Concessionária não estará eximida das responsabilidades que lhe são atribuídas por este Contrato.

22.8. A Garantia de Execução do Contrato destina-se a assegurar o adimplemento integral de todas as obrigações da Concessão, inclusive o pagamento de multas contratuais aplicadas por decisão administrativa transitada em julgado, o ressarcimento de danos causados ao erário e o cumprimento das metas físicas de investimento, sendo vedada a utilização da garantia para a cobertura de passivos ambientais históricos pré-existentes cuja responsabilidade financeira seja exclusiva do Poder Concedente, ressalvadas as obrigações atribuídas à Concessionária nos incisos (i) e (ii) do item 8.8, observado o limite do item 8.6.1.2.

CLÁUSULA 23ª – GARANTIA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA

23.1. O Poder Concedente instituirá sistema de garantias destinado a assegurar o adimplemento das obrigações pecuniárias deste Contrato, o qual será composto por Conta Vinculada, Conta Garantia com preenchimento automático de receitas e outros instrumentos financeiros admitidos em lei, observadas as regras de prioridade, acionamento e governança previstas neste Contrato e em seus anexos.

23.2. O Poder Concedente deverá:

- I – constituir e manter Conta Vinculada para realização dos pagamentos devidos à Concessionária;
- II – constituir e manter Conta Garantia em favor da Concessionária, na qual deverá ser mantido o valor de 02 (duas) contraprestações mensais devidas à Concessionária;
- III – promover a autorização, por intermédio do instrumento previsto no Anexo – Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de Conta Vinculada, da utilização de numerário recebido por intermédio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) instrumento de preenchimento da Conta Garantia dos pagamentos devidos à Concessionária;

23.3. A estrutura de garantias vinculadas ao FPM estipulada no subitem II será regida e regulada pelo Contrato de Conta Garantia previsto no Anexo VI, a ser firmado entre o Poder Concedente, a Concessionária e a Instituição Financeira indicada.

23.3.1. O Contrato de Conta Garantia deverá ser firmado no prazo de até 60 (sessenta) dias da assinatura do presente CONTRATO.

23.3.2. Após a assinatura do Contrato de Conta Garantia, quaisquer das Partes poderão providenciar seu registro em cartório de Registro de Títulos e Documentos do Município de Porto Velho.

23.4. Com base no Contrato de Conta Garantia, a ausência de pagamento da contraprestação mensal devida pelo Poder Concedente nos termos e prazos estipulados neste Contrato, obrigará a Instituição Financeira a efetuar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas e independentemente de qualquer solicitação das Partes, a transferência dos valores devidos e apurados à Concessionária.

23.4.1. Havida a ausência de pagamento da contraprestação mensal prevista nesta subcláusula, a tal será a calculada pelo Verificador Independente e advirá de valores depositados na Conta Garantia.

23.4.2. A utilização dos valores depositados na Conta Garantia para pagamento de valores devidos independe de solicitação expressa da Concessionária à Instituição Financeira, comprovando-se cabalmente os valores devidos e a inadimplência do Poder Concedente, mediante relatório fundamentado do Verificador Independente.

23.4.3. A Conta Garantia deverá ter o saldo mínimo correspondente a 2 (duas) Contraprestações Mensais **Efetivas**, quantia essa que deverá ser mantida até o término do presente Contrato.

23.4.4. Será vedado ao Poder Concedente realizar diretamente qualquer movimentação na Conta Garantia durante a vigência deste Contrato, excetuadas as disposições nele previstas.

23.4.5. O saldo mínimo contido na Conta Garantia não poderá ser utilizado para qualquer outra finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do Poder Concedente, independentemente de sua natureza.

23.4.6. O saldo mínimo contido na Conta Garantia não se comunicará com qualquer outro patrimônio do Poder Concedente, ficando vinculado exclusivamente à garantia do presente Contrato, não podendo, portanto, ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do Poder Concedente.

23.5. As obrigações pecuniárias passíveis de cobertura pela Conta Garantia abrangem:

I — contraprestações devidas e não pagas, relativas tanto à Parcela A, relativa aos investimentos destinados a obras e à aquisição ou incorporação de bens reversíveis (CAPEX), quanto à Parcela B, relativa aos gastos operacionais (OPEX);

II — encargos moratórios incidentes sobre as parcelas referidas no inciso anterior, conforme definido neste Contrato; e

III — indenizações líquidas, certas e exigíveis devidas à CONCESSIONÁRIA em razão deste Contrato, inclusive as decorrentes de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

23.5.1. Na eventualidade de ausência ou suspensão do repasse do FPM, a obrigação prevista nesta cláusula deverá ser providenciada pelo Poder Concedente, que recomporá o saldo mínimo no mesmo prazo, limites e condições estabelecidos no Anexo – Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de Conta Vinculada.

CAPÍTULO VI – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA

CLÁUSULA 24ª – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

24.1. A Concessionária deve comunicar imediatamente ao Poder Concedente após eventuais alterações ocorridas na sua composição societária, respeitadas as obrigações definidas neste Contrato referentes à transferência do controle da Concessionária.

24.1.1. A transferência do controle direto da Concessionária deverá ser previamente autorizada pelo Poder Concedente nos termos da lei.

24.2. Considera-se previamente autorizada pelo Poder Concedente a eventual transferência de controle da Concessionária para terceira sociedade que integre o grupo econômico de sócia original da SPE, seja a sociedade entrante controlada, controladora ou empresa sob controle comum da sociedade que está se retirando ou da sociedade que venha a permanecer na SPE.

CLÁUSULA 25ª – ASSUNÇÃO DO CONTROLE PELOS FINANCIADORES

25.1. Os contratos de financiamento da Concessionária poderão outorgar aos financiadores, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de assumir o controle da Concessionária em caso de inadimplemento contratual pela Concessionária dos referidos contratos de financiamento ou deste Contrato.

25.2. Quando configurada inadimplência do financiamento por parte da Concessionária, que possa dar ensejo à transferência mencionada no item 25.1 acima, o financiador deverá notificar a Concessionária e o Poder Concedente, informando sobre a inadimplência e abrindo à Concessionária um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para quitar o valor devido.

25.3. Decorrido o prazo referido no item 25.2 acima sem que a Concessionária efetue o pagamento de sua dívida, os financiadores poderão assumir a Concessão, comunicando formalmente sua decisão ao Poder Concedente com antecedência prévia de 15 (quinze) dias, desde que atendam aos requisitos de

regularidade jurídica e fiscal necessários à assunção dos serviços objeto do Contrato, bem como se comprometam a cumprir todas as cláusulas deste Contrato, do Edital e seus Anexos.

25.4. A assunção referida no item 25.1 acima também poderá ocorrer no caso de inadimplemento da Concessionária na execução deste Contrato, que inviabilize ou coloque em risco a Concessão, sendo que a transferência aos financiadores terá por objetivo promover a reestruturação financeira da Concessionária e assegurar a continuidade da operação da Concessão.

25.5. Os contratos de financiamento apresentados ao Poder Concedente deverão indicar os dados de contato dos financiadores com o intuito de que estes sejam comunicados da eventual instauração processo administrativo pelo Poder Concedente para investigação de inadimplemento contratual pela Concessionária.

25.6. Eventual transferência posterior do controle da Concessionária pelos financiadores a terceiros dependerá de autorização prévia do Poder Concedente, condicionada à demonstração de que o destinatário da transferência atende às exigências técnicas, financeiras e de regularidade jurídica e fiscal exigidas pelo Edital, consideradas proporcionalmente ao estágio de execução deste Contrato.

25.7. A assunção do controle da Concessionária nos termos desta Cláusula não alterará as obrigações da Concessionária e de seus controladores perante o Poder Concedente, ressalvadas as obrigações que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas da Concessionária.

CAPÍTULO VII – SANÇÕES

CLÁUSULA 26ª – PENALIDADES

26.1. O não cumprimento pela Concessionária das Cláusulas deste Contrato e do Edital e seus anexos, da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislação e na regulamentação vigentes, a aplicação das seguintes penalidades contratuais:

- i. advertência;
- ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma desta Cláusula.
- iii. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 3 (três) anos;
- iv. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

26.2. Sem prejuízo das infrações e sanções previstas neste contrato, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- i. dar causa à inexecução parcial do contrato;

- ii. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- iii. dar causa à inexecução total do contrato;
- iv. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- v. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- vi. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- vii. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- viii. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- ix. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- x. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- xi. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- xii. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

26.3. Sem prejuízo das demais sanções de multa ou parâmetros estabelecidos em regulamento próprio pela Entidade Reguladora, a Concessionária estará sujeita às seguintes sanções pecuniárias:

- i. Por violação ao estabelecido no Plano de Trabalho apresentado pela Concessionária e previamente aprovado pelo Poder Concedente, que importe em não atendimento integral dos serviços nos limites e localidades previstas, mantida após a advertência do Poder Concedente, multa entre 1% e 20% do valor anual do contrato
- ii. Por outro ato ou omissão não enquadrado nos itens anteriores, que importe em violação aos direitos dos usuários ou que lhes acarrete prejuízo, mantido após a advertência do Poder Concedente, multa entre 0,5% e 15% do valor anual do contrato por infração;
- iii. Por qualquer ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao erário, ressalvada a alocação de responsabilidades prevista na Cláusula 8ª deste Contrato, mantido após a advertência do Poder Concedente, multa entre 1% e 30% do valor anual do contrato por infração, sem prejuízo do ajuizamento de ação civil pública pelo Município para ressarcir os danos civis pelos mesmos fatos;
- iv. Por qualquer ação culposa ou dolosa, comissiva ou omissiva, que acarrete dano ou ponha em risco bens e equipamentos vinculados à concessão, mantido após a advertência do Poder Concedente, multa entre 1% e 30% do valor anual do contrato;
- v. Por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, mantido após a advertência do Poder Concedente, multa de 0,5% a 20% do valor anual do contrato, sem prejuízo da reparação de eventuais danos efetivamente ocorridos aos trabalhadores;

- vi. Por descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Contrato, exceto as indicadas nos incisos anteriores, mantido após a advertência do Poder Concedente, multa entre 0,5% e 30% do valor anual do contrato, por infração.
- vii. Por descontinuidade operacional na fase de transição, decorrente de ato ou omissão, culposa ou dolosa, da Concessionária, inclusive pela inobservância da sobreposição operacional obrigatória de que trata o item 7.4, que comprometa a continuidade da coleta, do transporte, do tratamento ou da destinação final dos resíduos — em especial dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) nos distritos do Baixo Madeira, onde inexistente alternativa de descarte —, multa entre 0,5% e 30% do valor anual do contrato, proporcionalmente aos dias de interrupção de serviços essenciais na fase de transição e aos número de falhas registradas no plano de transição por infração, sem prejuízo da apuração de risco à saúde pública na forma desta Cláusula e do ajuizamento das medidas cabíveis.
- viii. Por recusar o recebimento de resíduos em desacordo com ordem escrita da ARDPV, ou por receber resíduos fora do escopo sem o registro e a comunicação exigidos, multa entre [0,5 % e 30 %] do valor anual do contrato por infração, sem prejuízo das medidas regulatórias e da recomposição cabíveis.
- ix. Por descumprimento às Cláusulas Sociais previstas no Anexo de Diretrizes Ambientais, multa entre 0,5% e 30% do valor anual do contrato, por infração.

26.4. O valor total das multas previstas no item 26.3, aplicadas anualmente, não poderá exceder 50% da Contraprestação Mensal Máxima multiplicada por doze.

26.5. Na aplicação das sanções, o Poder Concedente observará a natureza e a gravidade da infração; os danos dela resultantes aos Usuários ao Poder Concedente ou ao meio ambiente; as vantagens auferidas pela Concessionária em decorrência da infração; as circunstâncias atenuantes e agravantes; a situação econômica e financeira da Concessionária, em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução deste Contrato; os antecedentes da Concessionária, inclusive eventuais reincidências, tudo em vista a garantir a sua proporcionalidade.

26.6. O valor das multas aplicadas poderá ser revertido, a critério do Poder Concedente, em benefício dos Usuários atingidos, para reparação dos danos causados pela infração contratual ou legal ou para o aprimoramento da qualidade dos serviços objeto da Concessão.

26.7. O Poder Concedente poderá igualmente optar pela substituição da multa pelo estabelecimento de novas obrigações que atinjam as finalidades previstas no item anterior, desde que sejam, no mínimo, proporcionais ao valor da multa correspondente à infração.

26.8. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da Concessionária, não eximindo o Poder Concedente de manejar ação civil pública nos casos previstos em lei.

26.9. O valor das penalidades terá início no mínimo estabelecido para cada infração prevista no item 26.3, sendo aplicadas, para fins de cálculo final, as circunstâncias agravantes e atenuantes, limitado ao valor máximo previsto.

26.10. Para efeitos de redução do valor das penalidades em virtude da incidência de atenuantes, serão consideradas as seguintes circunstâncias e percentuais, porém não a eles se limitando:

- i. 10% (dez por cento) nos casos de confissão irretratável da Concessionária perante o Poder Concedente;
- ii. 20% (vinte por cento), no caso de cessação da infração e reparação total do dano ao Serviço e ao Usuário, em prazo determinado pelo Poder Concedente;
- iii. 10% (dez por cento), no caso de inexistência de infrações definitivamente julgadas, que tiverem o mesmo fato gerador, praticadas nos doze meses anteriores;
- iv. 10% (dez por cento) no caso de infrações que não comprometam a segurança dos usuários, de terceiros nem violem o meio ambiente ou o patrimônio público;
- v. 20% (vinte por cento), na hipótese de atraso igual ou inferior a 10% (dez por cento) do previsto neste Contrato, em seus anexos ou em norma regulatória, para situações que envolvam tempo de atendimento em valores absolutos;
- vi. 20% (vinte por cento), na hipótese de atraso igual ou inferior a 5% (cinco por cento) do previsto neste Contrato, em seus anexos ou em norma regulatória, para situações que envolvam tempo de atendimento em valores médios;
- vii. Na hipótese de atraso na entrega de documentos, relatórios ou respostas às solicitações realizadas pelo Poder Concedente, e que tenham seu fornecimento imputado como obrigação da Concessionária:
 - a) 30% (trinta por cento), no caso de até 10 (dez) dias de atraso;
 - b) 20% (vinte por cento), no caso de até 20 (vinte) dias de atraso;
 - c) 10% (dez por cento), no caso de até 30 (trinta) dias de atraso;

26.11. Para efeitos de acréscimo do valor das penalidades em virtude da incidência de agravantes, serão consideradas as seguintes circunstâncias e percentuais, porém não a eles se limitando:

- i. 10% (dez por cento) em caso de ocorrência de duas ou mais reincidências;
- ii. 20% (vinte por cento), caso a infração seja praticada para facilitar ou assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outra infração;
- iii. 5% (cinco por cento), para cada infração adicional que tenha o mesmo fato gerador, constatada em uma única ação de fiscalização, até o limite de 200% (duzentos por cento);
- iv. 5% (cinco por cento) para cada dia de atraso após o prazo estabelecido para a correção da irregularidade; até o limite de 100% (cem por cento);
- v. 10% (dez por cento) no caso de atraso superior a 10% (dez por cento) do previsto neste Contrato, em seus anexos ou em norma regulatória, para situações que envolvam tempo de atendimento em valores absolutos;

- vi. 20% (vinte por cento) no caso de atraso superior a 20% (vinte por cento) do previsto neste Contrato, em seus anexos ou em norma regulatória, para situações que envolvam tempo de atendimento em valores médios;
- vii. 100% (cem por cento), na hipótese de atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega de documento, relatórios ou respostas a solicitações do Poder Concedente, e que tenham seu fornecimento imputado como obrigação da Concessionária.

26.12. Para fins de cálculo do valor final da multa, deverão incidir sobre o valor inicial primeiramente o somatório do percentual das agravantes e, sobre este resultado, o somatório do percentual de atenuantes.

26.13. Considera-se reincidência, para os fins de agravamento das penalidades previstas nesta Cláusula, a repetição de falta que tiver o mesmo fato gerador, depois de ter sido punido anteriormente por força de decisão administrativa transitada em julgado, salvo se decorridos 24 (vinte e quatro) meses, pelo menos, do cumprimento da respectiva punição.

26.13.1. Na aplicação da reincidência prevista nesta cláusula, será considerado o seguinte critério de reincidência operacional, consistente na repetição de falta relacionada a aspectos operacionais, cujos fatos geradores tenham sido verificados no mesmo local de operação;

26.14. A aplicação das multas aludidas nas Subcláusulas anteriores não impede que o Poder Concedente aplique outras sanções nele previstas ou, no caso da reincidência por três oportunidades no período inferior a 12 (doze) meses, instaure procedimento administrativo voltado à caducidade deste Contrato, observados os procedimentos nele previstos, a proporcionalidade e a gravidade da infração.

26.15. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato não desobriga o infrator de sanar a falta que lhe deu origem.

26.16. A aplicação das penalidades previstas no Contrato e em seus anexos considerará o princípio da continuidade delitiva, que estabelece que duas ou mais infrações da mesma espécie, apuradas na mesma ação fiscalizatória, serão objeto de 1 (uma) única penalidade.

26.16.1. Para fins de aplicação do princípio da continuidade delitiva, será considerada a presença, cumulativamente, dos seguintes requisitos:

- i. Critério material: Duas ou mais infrações praticadas que violem um mesmo enquadramento legal ou contratual;
- ii. Critério temporal: Duas ou mais infrações que tenham sido apuradas na mesma ação fiscalizatória;
- iii. Critério espacial: Duas ou mais infrações apuradas na mesma área de operação.

26.17. Caso a Concessionária não proceda ao pagamento de multas no prazo estabelecido neste Contrato, o Poder Concedente utilizará a Garantia de Execução do Contrato e, não sendo esta suficiente, inscreverá o débito em dívida ativa.

26.18. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do Contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

26.19. O impedimento de licitar e contratar com a Administração a que se refere o inciso III do art. 156 da Lei nº 14.133/2021 poderá ser aplicado nas hipóteses de infração grave e, especialmente nas hipóteses de:

- i. condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- ii. prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do Contrato.

26.20. O impedimento de licitar e contratar com a Administração a que se refere a cláusula anterior será aplicado por prazo não superior a 3 (três) anos.

26.21. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Poder Concedente, exigidos, cumulativamente:

- i. reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- ii. pagamento da multa;
- iii. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- iv. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- v. análise jurídica prévia pela Procuradoria do Município, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos nesta cláusula.

26.21.1. A sanção pelas infrações de apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestação de declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato e de prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 exigirão, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

26.22. As penalidades aplicáveis no âmbito deste Contrato, serão efetivadas mediante processo administrativo sancionador, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 745/2018, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos e prazos legais.

26.23. Constatado algum tipo de infração contratual no exercício da fiscalização, que importe em potencial aplicação de penalidades à Concessionária, o responsável pela fiscalização, com o apoio do Verificador Independente, deverá fazer um relatório de fiscalização, contendo:

- i. descrição pormenorizada do(s) fato(s) constatado(s);
- ii. indicação de eventual reincidência, constando a data da última ocorrência, se o caso;
- iii. enquadramento do fato constatado com os fatos geradores na lei ou neste Contrato;
- iv. indicação da penalidade cabível; e
- v. identificação do agente fiscalizador.

26.23.1. Eventuais erros de enquadramento ou de indicação da penalidade cabível pelo agente fiscalizador poderão ser sanados no âmbito do processo administrativo sancionador, sendo devolvido o prazo de defesa da Concessionária caso do saneamento resulte alguma nova informação de natureza fática ou agravamento da sanção.

26.24. Finalizado o relatório de fiscalização, ele deverá ser encaminhado ao Poder Concedente que, após sua aprovação, deverá instaurar processo administrativo sancionador, seguindo-se o regular trâmite legal previsto na Lei Complementar nº 745 do Município de Porto Velho.

26.25. Intimada, caberá à Concessionária a apresentação de defesa no prazo previsto na Lei Complementar nº 745 do Município de Porto Velho, instruindo-a com os elementos probatórios que julgar convenientes.

26.25.1. A intimação poderá se dar por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, nos termos do § 3º do art. 27 da Lei Complementar nº 745 do Município de Porto Velho.

26.26. Não acolhidas as razões apresentadas pela Concessionária, ou transcorrido o prazo legal sem apresentação de defesa, será aplicada a sanção cabível, mediante intimação da Concessionária.

26.26.1. A intimação sobre a aplicação de penalidades será realizada por meio de notificação escrita, nos termos da Cláusula 26.25.1, determinando, quando se tratar de multa, o seu pagamento, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis a contar de seu recebimento, se outro prazo não for definido.

26.27. Na hipótese de eventual penalidade aplicada pelo Poder Concedente, caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação pela Concessionária, uma única vez, diretamente à autoridade hierarquicamente superior, no âmbito do Poder Concedente, à que prolatou a decisão, observado o disposto no artigo 60 da Lei Complementar nº 745 do Município de Porto Velho.

26.28. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 5 (cinco) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

26.28.1. Interrompe-se a prescrição:

- i. a notificação da parte interessada, inclusive por meio de edital;
- ii. qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato ou o reconhecimento da infração pela Concessionária;
- iii. a decisão condenatória recorrível; ou
- iv. qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública estadual ou no âmbito judicial.

26.29. Não será instaurado processo administrativo de sanção sem a prévia notificação à Concessionária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo razoável, nunca inferior a 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento pela Concessionária da referida notificação ("Período de Cura"), para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. A não regularização das faltas

ou defeitos indica os no termo de registro de ocorrências no Período de Cura ensejará a lavratura de auto de infração e poderá sujeitar a Concessionária à aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula.

26.30. Fica expressamente vedada a aplicação de qualquer sanção, penalidade ou desconto por IQD à Concessionária quando o descumprimento do Contrato ou o atraso na execução de metas decorrer comprovadamente de caso fortuito, força maior ou de riscos que tenham sido alocados ao Poder Concedente na Matriz de Riscos, incluindo atrasos na obtenção de licenças ambientais que superem os prazos de tramitação legais regulamentares por mora exclusiva dos órgãos licenciadores, salvo se o risco for tipicamente segurável, na forma do item 34.4.1.

CAPÍTULO VIII – DA INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA 27ª – INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE

27.1. O Poder Concedente poderá intervir na Concessionária nas hipóteses abaixo, quando devidamente justificadas, cabendo à Concessionária a manutenção da prestação dos serviços da Concessão enquanto perdurar a intervenção:

- i. cessação ou interrupção total da prestação dos serviços da Concessão, ressalvadas às hipóteses legais e contratuais que autorizem a Concessionária fazê-lo;
- ii. deficiências graves, desde que devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, no desenvolvimento das atividades abrangidas pela Concessão;
- iii. situações nas quais a operação oferecer riscos à continuidade da adequada prestação dos serviços objeto da Concessão;
- iv. situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança dos Usuários ou Bens da Concessão;
- v. descumprimento injustificado e devidamente comprovado das obrigações dispostas neste Contrato, inclusive os investimentos necessários; e
- vi. não apresentação das apólices de seguro obrigatórias, conforme disciplinado neste Contrato.

27.2. A intervenção far-se-á por decisão do chefe do Executivo, mediante publicação oficial que conterá a designação do interventor, o prazo e os limites da intervenção.

27.2.1. Decretada a intervenção, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará processo administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado à Concessionária amplo direito de defesa.

27.2.2. Cessada a intervenção, se não for extinta a Concessão, os serviços objeto deste Contrato voltarão a ser de responsabilidade da Concessionária.

27.2.3. A Concessionária se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente todos os Bens Reversíveis da Concessão imediatamente após a decretação da intervenção.

27.2.4. A ocorrência de intervenção pelo Poder Concedente não desonera as obrigações assumidas pela Concessionária junto aos seus financiadores e, por motivo justificado em prol do interesse público, o Poder Concedente poderá abdicar da intervenção em favor da assunção do controle da Concessionária por esses financiadores, consoante a Cláusula 25 acima.

27.3. As receitas extraordinárias obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento das atividades objeto da Concessão.

27.4. Durante o período em que durar a intervenção, o Poder Concedente se desonera do pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva devida à Concessionária.

27.5. Se eventualmente as receitas extraordinárias não forem suficientes para cobrir o valor dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessão incorridas pelo Poder Concedente, este poderá:

- i. se valer da Garantia de Execução do Contrato para cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou
- ii. descontar das parcelas vincendas da Contraprestação Mensal Efetiva a ser recebida pela Concessionária, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas incorridas pelo Poder Concedente.

CLÁUSULA 28ª – CASOS DE EXTINÇÃO

28.1. A Concessão extinguir-se-á por:

- i. advento do termo contratual;
- ii. encampação;
- iii. caducidade;
- iv. rescisão;
- v. anulação;
- vi. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato; ou
- vii. falência e extinção da Concessionária, ou no caso de recuperação judicial que prejudique a execução deste Contrato.

28.2. Extinta a Concessão, serão revertidos o Poder Concedente todos os Bens Reversíveis, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos e, cessarão para a Concessionária todos os direitos emergentes deste Contrato.

28.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessão, a Concessionária elaborará relatório pormenorizado a respeito dos Bens Reversíveis (de reversão obrigatória e facultativa), indicando os seus quantitativos, estado e vida útil remanescente.

28.4. Em até 60 (sessenta) dias após o recebimento do relatório referido na Subcláusula anterior, o Poder Concedente indicará à Concessionária, dentre os bens de reversão facultativa, aqueles que pretende manter como de sua propriedade.

28.4.1. O Poder Concedente deverá, no prazo do item 28.4 acima, realizar avaliação da condição dos Bens Reversíveis, de modo a apurar sua adequação às especificações do Edital, do Contrato ou de seus anexos.

28.4.2. A seleção de bens de que trata o item 28.4 acima não acarretará nenhum custo adicional ao Poder Concedente, caso comprovada a completa amortização dos Bens Reversíveis referidos.

28.4.3. A Concessionária encarregar-se-á do descarte ou reutilização dos bens não selecionados pelo Poder Concedente.

28.5. Na extinção da Concessão, haverá imediata assunção dos Serviços pelo Poder Concedente, ou outro ente por ele indicado, que ficará autorizado a ocupar as instalações e a utilizar todos os Bens Reversíveis.

28.6. De acordo com os prazos e condições estabelecidos pelo Poder Concedente, terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do Prazo da Concessão, para fins de realização de estudos para a promoção de novos procedimentos licitatórios e/ou realização de novas obras.

28.7. Nas hipóteses de extinção antecipada do Contrato, a Concessionária terá direito a indenização, nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 8.987/1995, das parcelas dos investimentos realizados e vinculados a Bens Reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, e deverá considerar, para fins de cálculo da indenização, as seguintes premissas metodológicas.

28.7.1. O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), considerando o reconhecimento do Bem Reversível e o menor prazo entre (i) o termo do Contrato, ou (ii) a vida útil do respectivo bem.

28.7.2. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros e outras despesas financeiras durante o período de construção.

28.7.3. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente à constituição formal da SPE.

28.7.4. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção.

28.7.5. Não serão considerados eventuais ágios de aquisição.

28.7.6. Somente serão considerados os custos e despesas contabilizados e que tenham sido realizados pela própria Concessionária, não sendo considerados eventuais custos e despesas realizados por seus acionistas, ainda que em benefício do serviço.

28.7.7. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens Reversíveis ainda não amortizados ou depreciados será apurado a partir do saldo não amortizado dos investimentos vinculados a Bens Reversíveis registrado nas demonstrações financeiras auditadas da Concessionária, independentemente de sua classificação contábil como ativo financeiro ou ativo intangível, e tendo como termo final a data da notificação da extinção do Contrato à Concessionária.

28.7.8. Eventuais custos com a reparação e/ou reconstrução dos Bens Reversíveis entregues em situação distinta daquela estabelecida neste Contrato, serão descontados do montante indenizável.

28.7.9. Ao valor da indenização devida à Concessionária, calculado a partir da metodologia prevista nesta Cláusula, será acrescido ou subtraído o valor relativo ao saldo de desequilíbrios econômico-financeiros, a favor, respectivamente, da Concessionária ou do Poder Concedente, que já sejam líquidos e exigíveis após o encerramento do processo administrativo, em decisão da qual não caiba mais recurso em âmbito administrativo.

28.7.10. Da indenização devida à Concessionária, exceto na hipótese de caducidade, serão descontados, sempre na ordem de preferência abaixo e independentemente de anuência:

- i. os valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a extinção;
- ii. o saldo devedor devido aos Financiadores relativo a financiamentos que tenham como escopo principal a captação de recursos para a execução de investimentos previstos originalmente no Contrato ou eventuais Investimentos adicionais, acrescido dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais. Os valores serão pagos pelo Poder Concedente aos Financiadores;
- iii. o valor das multas aplicadas à Concessionária no âmbito da execução do Contrato, em razão de procedimentos transitados em julgado e/ou procedimentos sancionatórios já concluídos, em decisão da qual não caiba mais recurso administrativo; e
- iv. o valor dos danos materiais comprovadamente causados pela Concessionária ao Poder Concedente ou aos usuários, reconhecidos em decisão não mais sujeita a recurso administrativo.

28.7.11. Na hipótese de caducidade, os itens (iii) e (iv) do item 28.7.10 terão prioridade na ordem de descontos, em relação ao item (ii).

28.7.12. O valor de penalidade, cujo processo administrativo estiver em andamento, quando da apuração dos valores de indenização, será retido do valor da indenização até o encerramento do processo administrativo com decisão da qual não caiba mais recurso, sendo este valor atualizado pelo IPC/FIPE, e pago à Concessionária no caso de decisão a ela favorável ao final do processo administrativo.

28.7.13. O regramento geral de indenizações previsto nesta Cláusula é aplicável a todas as hipóteses de extinção antecipada, devendo ser observado o pagamento de indenização de itens específicos constantes em cada uma das cláusulas de extinção antecipada abaixo dispostas.

28.7.14. O cálculo da indenização realizado na forma estabelecida nesta Cláusula e nas subsequentes, e seu efetivo pagamento em âmbito administrativo, quando aceito pela Concessionária, corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Poder Concedente em decorrência da extinção, não podendo a Concessionária exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

CLÁUSULA 29ª – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

29.1. Encerrado o Prazo da Concessão, a Concessionária será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à Concessão celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

29.2. A obrigação da Concessionária se encerra com o advento do termo Contratual, restando ao Poder Concedente ter atuado para manutenção da continuidade dos Serviços. A Concessionária, até o termo contratual, contribuirá com todas as medidas razoáveis e com o Poder Concedente para que os serviços objeto da Concessão, seja diretamente pelo Poder Concedente ou por terceiro por ele indicado, continuem a ser prestados de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos Usuários e dos funcionários do Poder Concedente.

29.3. Com antecedência mínima de 12 (doze) meses, o Poder Concedente estabelecerá, em conjunto com a Concessionária, programa de desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunção da operação pelo Poder Concedente, ou por novo operador por ele lícitado.

29.4. Na última Revisão que anteceder o término do prazo da Concessão, as Partes deverão antever eventuais investimentos adicionais necessários à desmobilização, os quais deverão ser amortizados até o advento do prazo da Concessão.

29.5. Constitui obrigação da Concessionária cooperar com o Poder Concedente para que não haja qualquer interrupção na prestação dos Serviços, com o advento do termo contratual e consequente extinção do Contrato, devendo, dentre outros, cooperar na capacitação de servidores do Poder Concedente, outro ente da Administração Pública que este indique ou de eventual novo concessionário, colaborando na transição e em tudo que for necessário à continuidade da exploração e manutenção dos Bens Reversíveis, resguardadas as situações de sigilo empresarial devidamente justificadas e que contem com a concordância do Poder Concedente.

29.6. Na hipótese de advento do termo contratual, a Concessionária não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos vinculados aos Bens da Concessão em decorrência do término do Prazo da Concessão, salvo nos casos em que se verifique qualquer hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro descrita neste Contrato, incluindo bens reversíveis não amortizados decorrentes da inclusão de novas obrigações durante a vigência contratual.

CLÁUSULA 30ª – ENCAMPAÇÃO

30.1. O Poder Concedente poderá, a qualquer tempo, encampar a Concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização em dinheiro.

30.2. A indenização devida à Concessionária em caso de encampação cobrirá:

- i. as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

- ii. lucros cessantes, considerado percentual do montante relativo ao custo de oportunidade em face da expectativa de remuneração.
- iii. a desoneração integral da Concessionária em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento deste Contrato, mediante, conforme o caso: prévia assunção, perante as instituições financeiras credoras, das obrigações contratuais da Concessionária, em especial quando a receita figurar como garantia do financiamento; ou prévia indenização à Concessionária da totalidade dos débitos remanescentes desta perante as instituições financeiras credoras; em qualquer dos casos, o pagamento antecipado acarretará trazer os juros a valor presente;
- iv. todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais.

30.2.1. A indenização por lucros cessantes será calculada de acordo com a metodologia de fluxo de caixa descontado.

30.3. O Poder Concedente determinará a indenização devida à Concessionária antes da encampação da Concessão e deverá realizar o pagamento previamente a retomada do Contrato.

30.4. Enquanto não concluída a encampação ou realizado o pagamento da indenização, deverá o Poder Concedente manter regulares e ininterruptos os pagamentos das Contraprestações Mensais Efetivas.

CLÁUSULA 31ª – CADUCIDADE

31.1. O Poder Concedente poderá declarar a caducidade da Concessão na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

- i. a decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de falência da Concessionária ou de sua condenação por sonegação de tributos ou corrupção;
- ii. descumprimento, pela Concessionária, da obrigação de proceder à reposição do montante integral da Garantia de Execução do Contrato no prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua utilização pelo Poder Concedente; o cancelamento ou rescisão da Garantia de Execução do Contrato; e/ou a não renovação da Garantia de Execução do Contrato com antecedência do seu vencimento;
- iii. descumprimento, pela Concessionária, das obrigações de contratar ou manter contratados os seguros previstos neste Contrato.

31.2. O Poder Concedente não poderá declarar a caducidade da Concessão com relação ao inadimplemento da Concessionária se resultante dos eventos relativos aos riscos da Concessão cuja responsabilidade seja do Poder Concedente; ou se causado pela ocorrência de caso fortuito ou força maior.

31.3. A declaração de caducidade da Concessão deverá ser precedida da verificação do inadimplemento contratual da Concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório.

31.4. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à Concessionária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo razoável, nunca inferior a 30 (trinta) dias, para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

31.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será declarada pelo Poder Concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo.

31.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionária.

31.7. A declaração de caducidade acarretará, ainda:

- i. a execução da Garantia de Execução do Contrato, para ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao Poder Concedente; e
- ii. retenção de eventuais créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Poder Concedente.

31.8. A indenização devida à Concessionária em caso de caducidade restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados aos Bens Reversíveis ainda não amortizados. O valor da indenização, se assim estabelecido no contrato de financiamento, poderá ser paga diretamente aos financiadores da Concessionária, trazidos os juros a valor presente.

CLÁUSULA 32ª – RESCISÃO

32.1. A rescisão deste Contrato poderá ocorrer, por iniciativa da Concessionária mediante procedimento arbitral movido especialmente para esse fim, salvo na hipótese de rescisão amigável.

32.2. A Concessionária deverá notificar o Poder Concedente de sua intenção de rescindir o contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais, expondo os motivos pelos quais pretende requerer a instauração do processo administrativo, acionar os mecanismos de resolução de conflitos de que trata a Cláusula 36, ou ajuizar ação para esse fim, nos termos previstos na legislação e nas normas regulamentares pertinentes.

RESCISÃO AMIGÁVEL

32.3. Poderão dar ensejo à rescisão amigável, seja após instauração de processo administrativo intentado para essa finalidade ou dos mecanismos de resolução de conflitos de que dispõe o Contrato, sem prejuízo de outras resultantes de acordo celebrado entre a Concessionária e o Poder Concedente, tais como:

- i. descumprimento de obrigações pelo Poder Concedente que gere um desequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato cujo procedimento de recomposição econômico-financeira injustificadamente não seja concluído nos prazos estabelecidos neste Contrato por motivos imputáveis ao Poder Concedente;

- ii. qualquer medida adotada pelo Poder Público que vise a alterar, reduzir a higidez ou a liquidez da Garantia Pública, que vise eventual ingerência ou alteração da relação jurídica firmada com o Agente de Pagamento e Garantia;
- iii. inadimplência, parcial ou total, do Poder Concedente e/ou não recomposição da Garantia Pública, nos termos deste Contrato;
- iv. descumprimento de obrigação contratual por parte do Poder Concedente que possa comprometer os Serviços ou que promova impacto no cronograma físico-financeiro previsto para a Concessão em período superior a 180 (cento e oitenta) dias do originalmente contratado;
- v. verificação da inviabilidade da contratação do financiamento pela Concessionária, nos casos em que seja(m) necessário(s) para realização de investimentos adicionais
- vi. ao escopo inicial do Contrato, que sejam determinados unilateralmente pelo Poder Concedente;
- vii. motivada e intransponível inviabilidade técnica superveniente de execução do objeto deste Contrato; e
- viii. materialização de eventos de caso fortuito ou força maior, quando tais eventos não forem seguráveis conforme regramento estabelecido neste Contrato, e cujas consequências irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre as partes, quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a prestação do serviço.

32.4. A instauração do processo administrativo destinado à rescisão amigável será precedida de etapa preliminar, com início após manifestação da Concessionária informando sobre a pretensão de rescisão, acompanhada das justificativas e estudos que demonstrem a inviabilidade técnica ou os elementos e circunstâncias, alheios à sua vontade, que gerem a hipótese prevista no item 32.3. itens (v), (vi) e (vii).

32.5. Para os itens (i), (ii), (iii) e (iv) do item 32.3, será conferido o prazo de até 60 (sessenta) dias ao Poder Concedente para sanar os descumprimentos, contados da data de protocolo da manifestação da Concessionária.

32.5.1. Ultrapassado o prazo do item 32.5 sem a retomada das condições pactuadas, a Concessionária suspenderá cautelarmente as obrigações de investimento vincendas, preservadas as condições mínimas em que os serviços deverão continuar sendo prestados até a efetiva rescisão, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a segurança dos serviços essenciais e a vedação de descontos na contraprestação, no IQD ou penalidades à Concessionária.

32.6. A decisão sobre a homologação da proposta de rescisão amigável deverá ser proferida no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena da Concessionária eximir-se das obrigações contratuais decorrentes.

32.7. Se o Poder Concedente não sanar o descumprimento contratual a que deu causa dentro de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação enviada pela Concessionária, este Contrato poderá ser rescindido por iniciativa da Concessionária, mediante procedimento arbitral ou ação judicial nos termos deste Contrato.

32.8. Homologada a rescisão amigável, fica a Concessionária obrigada a transmitir os bens reversíveis ao Poder Concedente, ou a quem este indicar, mediante prévio pagamento da indenização, levando-se em consideração os seguintes elementos:

- i. para os casos de extinção do Contrato decorrente da materialização dos eventos previstos nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (vi) e (vii) do item 32.3, a indenização será calculada de acordo com o regramento disposto na Cláusula 28, com base no momento imediatamente anterior à ocorrência do evento, acrescida dos montantes previstos para o item 30.2, item (iv), não sendo devidos os lucros cessantes;
- ii. para os casos de extinção do Contrato decorrente da materialização do evento previsto no item (v) do item 32.3, a indenização será calculada de acordo com o mesmo regramento e a fórmula estabelecida contratualmente para os casos de caducidade.

32.9. Não homologada a proposta de rescisão amigável, a Concessionária poderá se valer dos mecanismos de solução de controvérsias dispostos na Cláusula 36 e seguintes.

RESCISÃO VIA PROCESSO ARBITRAL

32.10. A Concessionária deverá, previamente à instauração de processo arbitral, notificar o Poder Concedente de sua intenção de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, expondo os motivos pelos quais pretende instaurar processo arbitral para esse fim, nos termos previstos na legislação e nas normas regulamentares pertinentes.

32.10.1. Na hipótese do item 32.11, a Concessionária conferirá prazo não inferior a 30 (trinta) dias para que o descumprimento contratual seja superado, em âmbito administrativo.

32.10.2. Exceto na hipótese prevista no item 15.8.8, os serviços prestados pela Concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até decisão arbitral da qual não caiba mais qualquer recurso, decretando a rescisão contratual.

32.11. Na ocorrência de rescisão por culpa do Poder Concedente, o Poder Concedente indenizará a Concessionária nas mesmas condições previstas para hipótese de Encampação, além de remunerar por todos os serviços que a Concessionária houver executado até a data em que a rescisão for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão.

32.12. Ressalvadas as hipóteses expressas neste Contrato permissivas da interrupção dos Serviços relativas às hipóteses de inadimplência pública ou qualquer outro evento que resulte em restrição de caixa ou frustração de receita à Concessionária, a Concessionária somente poderá interrompê-los ou paralisá-los após a sentença do juízo arbitral que decretar a rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA 33ª – ANULAÇÃO

33.1. O Contrato poderá ser anulado, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade não convalidável em sua formalização ou na

Licitação por meio do devido processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, iniciado a partir da notificação enviada de uma parte à outra.

33.2. Se a ilegalidade mencionada no item 33.1 não decorrer de ato praticado pela Concessionária e for possível sua convalidação com o aproveitamento dos atos realizados, a Concessionária e o Poder Concedente deverão se comunicar, objetivando a manutenção do Contrato.

33.3. Na hipótese de extinção do Contrato por anulação:

- i. se a anulação não decorrer de fato imputável à Concessionária, seus diretores, ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada por caso fortuito ou força maior, na forma da Cláusula 34;
- ii. se a anulação decorrer de fato imputável à Concessionária, seus diretores, ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada do Contrato por caducidade; e
- iii. se a anulação decorrer de fato imputável exclusivamente ao Poder Concedente, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada do Contrato por encampação.

CLÁUSULA 34ª – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

34.1. Este Contrato poderá ser extinto em razão de força maior ou caso fortuito superveniente à Data de Eficácia, regularmente comprovado, cujos efeitos impeçam a regular execução deste Contrato pela Concessionária, a ser devidamente apurado em processo administrativo próprio.

34.2. Consideram-se eventos de força maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

- i. guerras nacionais ou internacionais que afetem diretamente a execução contratual;
- ii. atos de terrorismo, nos termos da legislação;
- iii. contaminação nuclear, química ou biológica, incluídas as epidemias e pandemias, conforme assim declaradas pelas autoridades municipais, estaduais e nacionais de saúde, ou pela Organização Mundial de Saúde e que produzam efeitos relevantes no Município de Porto Velho, salvo, em todas as hipóteses, se decorrentes de atos da Concessionária;
- iv. embargo comercial de nação estrangeira;
- v. eventos naturais, como terremotos, furacões, alagamentos ou inundações, quando seus impactos não puderem ser evitados por medidas preventivas razoavelmente exigíveis da Concessionária.

34.3. O descumprimento de obrigações contratuais, inclusive aquelas relativas ao atingimento de marcos temporais, comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de força maior, nos termos do Contrato, não será passível de penalização, salvo se o risco for tipicamente segurável, na forma do item 34.4.1.

34.4. A Parte que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior deverá comunicar à outra Parte da ocorrência do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

34.4.1. A alocação de riscos decorrentes de eventos de Força Maior ou Caso Fortuito obedecerá ao critério de segurabilidade estabelecido na Matriz de Riscos: os eventos de Força Maior ou Caso Fortuito cujos riscos sejam passíveis de cobertura pelas modalidades de seguro exigidas na Cláusula 21ª constituem risco exclusivo da Concessionária; os eventos imprevisíveis não passíveis de cobertura pelas modalidades de seguro ordinárias de mercado no Brasil constituem risco do Poder Concedente, ensejando dilação de prazos de investimentos e poderão dar ensejo à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em caso de novos custos, conforme o Edital, o Contrato e seus Anexos.

34.4.2. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior cujos efeitos irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre as Partes, quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a execução do Contrato, qualquer das Partes poderá se valer da faculdade de rescisão prevista na Cláusula 32.3.

34.5. Salvo se o Poder Concedente der outras instruções por escrito, a Concessionária continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do Contrato, na medida do razoavelmente possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo ao Poder Concedente da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito.

34.6. Na hipótese de comprovada ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que tenha havido a extinção do Contrato, serão suspensos os reflexos financeiros dos Indicadores de Qualidade e Desempenho relacionáveis à ocorrência, até a normalização da situação e cessação de seus efeitos.

34.7. Na hipótese de necessária extinção em razão de caso fortuito ou de força maior, a Concessionária será indenizada pelo que houver executado e por todos os investimentos realizados até a data em que este Contrato for extinto, sem exclusão de outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos de força maior ou caso fortuito.

34.8. Cessados os efeitos do evento de Força Maior ou Caso Fortuito que motivaram o atraso, a Concessionária retomará imediatamente a execução regular dos Serviços e Obras, devendo apresentar cronograma atualizado de investimentos e metas físicas para a devida homologação pela ARDPV.

CLÁUSULA 35ª – FALÊNCIA E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

35.1. O Contrato será extinto caso a Concessionária tenha sua falência decretada, por sentença transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial que prejudique a execução deste Contrato.

35.2. Decretada a falência, o Poder Concedente imitir-se-á na posse de todos os Bens Reversíveis e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente Contrato.

35.3. Na hipótese de extinção da Concessionária por decretação de falência, recuperação judicial, neste caso, que prejudique a execução do Contrato, ou dissolução da Concessionária por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas disposições referentes à caducidade, com instauração do devido processo administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.

35.4. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da Concessionária extinta, entre seus acionistas, antes dos pagamentos de todas as obrigações com o Poder Concedente e com terceiros, e sem a emissão do Termo Definitivo De Devolução pelo Poder Concedente.

CAPÍTULO IX – DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO

CLÁUSULA 36ª — DISPOSIÇÕES GERAIS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

36.1. Este Capítulo disciplina, em ordem escalonada, os mecanismos de prevenção e resolução de controvérsias entre as Partes, assegurando continuidade do serviço, eficiência decisória, economicidade e segurança jurídica, conforme as normas federais e estaduais aplicáveis aos contratos de concessão.

36.2. Os mecanismos aqui previstos aplicam-se a controvérsias de natureza técnica e econômico-financeira, relativas a direitos patrimoniais disponíveis, incluindo medição e pagamento, glosas, reequilíbrio, indenizações, integração de riscos da matriz contratual constante do Anexo – Matriz de Riscos e interpretação de cláusulas econômico-financeiras.

36.3. A existência de controvérsia não suspende a execução contratual, salvo determinação específica em medida de urgência judicial ou arbitral.

36.4. Fica instituído o Comitê de Interface do Contrato (CIC), integrado por representantes formalmente designados pelo Poder Concedente e pela Concessionária, com a finalidade exclusiva de facilitar o diálogo, a troca de informações e o alinhamento sobre a execução contratual, sem prejuízo das competências legais de fiscalização e de acesso a dados pelo Poder Concedente.

36.4.1. O CIC poderá contar, a critério do Poder Concedente e conforme aplicabilidade regulatória/contratual, com a participação, como convidado, do Verificador Independente, sem alteração da composição básica prevista na subcláusula acima, tampouco a incorporação de atribuições decisórias.

36.4.2. O CIC tem caráter estritamente informativo e consultivo, não possuindo competência deliberativa, vinculativa, recomendatória ou decisória, não substituindo o gestor contratual e os fiscais formalmente designados, nem gerando obrigações contratuais adicionais; quaisquer determinações, ordens, exigências, aceite de entregas, glosas, sanções ou decisões administrativas somente produzirão efeitos quando formalizadas pelos canais e autoridades competentes previstos no Contrato e na legislação aplicável.

36.4.3. As reuniões do CIC ocorrerão mensalmente, em formato presencial ou virtual.

36.4.3.1. Reuniões adicionais poderão ser convocadas por qualquer das partes, mediante aviso prévio mínimo de 2 (dois) dias úteis, com indicação objetiva dos temas a serem tratados e dos documentos de apoio, privilegiando-se boas práticas de governança contratual e gestão de serviços (p. ex., rotinas de acompanhamento, registro e rastreabilidade).

36.4.3.2. As informações discutidas e os encaminhamentos de acompanhamento (não vinculantes) serão registrados em ata/memória de reunião, contendo participantes, pauta, síntese técnica, documentos referenciados e pontos de atenção para monitoramento, e integrarão o conjunto documental do contrato para fins de transparência, controle e auditoria, observado o regime de acesso à informação, as hipóteses legais de sigilo e as regras de proteção de dados pessoais.

36.4.4. O não atendimento de obrigações contratuais e legais identificadas pelo CIC permanece sujeito às medidas de gestão, fiscalização e responsabilização previstas no contrato, na regulação aplicável e nas Leis nº 8.987/1995 e 14.133/2021.

36.4.5. As atas e documentos produzidos pelas reuniões do CIC, por si, não criam deveres adicionais nem constituem decisão administrativa, servindo como registro e subsídio informacional para a atuação das instâncias competentes.

36.5. A arbitragem prevista neste Capítulo é condição final do escalonamento e pressupõe o cumprimento, pela Parte interessada, das etapas prévias de negociação e tentativa de autocomposição, salvo nas hipóteses de urgência.

CLÁUSULA 37ª — ESCALONAMENTO INTERNO E NEGOCIAÇÃO

37.1. A Parte que identificar divergência notificará a outra, descrevendo fatos, fundamentos, valores estimados, documentos e a providência pretendida, com cópia à Fiscalização e ao Comitê de Interface.

37.2. Em até 10 (dez) dias, será realizada reunião técnica para delimitar pontos controvertidos, fixar cronograma de trocas de informação e, quando pertinente, acordar em plano de testes, aferições ou coleta de amostras e oitiva do Verificador Independente.

37.3. Persistindo a divergência, em até 20 (vinte) dias da notificação, a matéria será submetida ao Comitê de Interface, para tentativa de composição e emissão de ata decisória de controvérsia, de caráter não vinculante.

37.4. Concluída a negociação sem acordo, lavrar-se-á ata de encerramento, que habilita a Parte interessada a instaurar conciliação, mediação ou, conforme o caso, perícia conjunta.

CLÁUSULA 38ª — CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

38.1. As Partes se comprometem a privilegiar a conciliação e a mediação como meios céleres e econômicos de resolução, conforme a Lei 13.140/2015, inclusive no âmbito da Administração Pública.

38.2. As Partes poderão recorrer a câmara de mediação institucional de reconhecida idoneidade, preferencialmente localizada em Porto Velho/RO, observados regulamento, estatuto e tabela de custos da instituição escolhida.

38.3. A mediação observará:

- (i) termo de mediação com objeto, partes, mediador e calendário;
- (ii) confidencialidade nos limites legais e de transparência do setor público;
- (iii) livre formação da solução consensual;
- (iv) possibilidade de sessões privadas (caucus) e de participação de especialistas; e
- (v) homologação interna pelo ente público, quando exigida.

38.4. O acordo resultante será formalizado por termo específico, com liquidez, exigibilidade e regime de publicidade compatível com a legislação de acesso à informação.

38.5. Salvo estipulação diversa no termo de mediação, as despesas decorrentes da mediação — compreendidas as taxas administrativas da câmara, os honorários do(s) mediador(es) e eventuais custos operacionais — serão rateadas, em partes iguais, entre as Partes.

CLÁUSULA 39ª – MESA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

39.1. No caso de as Partes falharem em chegar a um consenso, pelos meios e formas previstos neste contrato, o Conflito será submetido à Mesa de Resolução de Conflitos criada para esta finalidade.

39.2. Serão dirimidas pela Mesa de Resolução de Conflitos as controvérsias decorrentes ou relacionadas a este Contrato que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, incluindo, mas não se limitando a:

- a) Questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato;
- b) Revisão do Contrato;
- c) Indenizações decorrentes da extinção ou transferência do Contrato;
- d) Penalidades contratuais e, se for o caso, seu cálculo, bem como controvérsias advindas da execução de garantias;
- e) O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das Partes.

39.2.1. Não serão submetidas à Mesa de Resolução de Conflitos:

- a) matérias relativas à validade de atos administrativos discricionários indelegáveis, poder de polícia, sanções administrativas tipicamente punitivas (aplicação, dosimetria e declaração), e decisões de interesse público cuja motivação dependa de juízo exclusivo do Poder Concedente;
- b) controvérsias que envolvam direitos indisponíveis; e
- c) questões que, por exigirem integração necessária de terceiros não aderentes a este mecanismo, não possam ser adequadamente decididas pelo colegiado.

39.3. A Mesa de Resolução de Conflitos será instalada no Município de Porto Velho e em língua portuguesa, aplicando-se o direito brasileiro, sendo vedado o juízo por equidade.

39.4. O procedimento perante a Mesa de Resolução de Conflitos será iniciado por Notificação de Submissão, por escrito, contendo, no mínimo:

- i. síntese dos fatos e do histórico de tratativas;
- ii. delimitação objetiva do pedido;
- iii. fundamentos contratuais, técnicos e econômico-financeiros;
- iv. documentos essenciais; e
- v. indicação de eventual urgência e risco de dano.

39.4.1. A Parte contrária apresentará Resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar documentos e requerer diligências.

39.4.2. A Mesa de Resolução de Conflitos poderá realizar audiência, reunião técnica, inspeção e/ou sessão de esclarecimentos, presencial ou virtual, assegurando contraditório e isonomia.

39.4.3. Em caráter de urgência (risco de interrupção de serviço, segurança, perecimento de direito patrimonial ou impacto grave ao interesse público), poderá ser adotado rito expedido, com prazos reduzidos, definidos em decisão específica, e proferir decisão provisória, a ser confirmada, modificada ou revogada em decisão final, após deliberação unânime de seus membros.

39.5. O procedimento terá a característica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as Partes quanto ao decidido na Mesa de Resolução de Conflitos, inclusive no tocante a medidas cautelares, restando a Parte vencida no procedimento com o dever de arcar com todos os seus custos, inclusive com os honorários dos membros da Mesa, e as custas serão adiantadas pela PARTE que suscitar a instauração do procedimento.

39.6. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as Partes, as despesas decorrentes do procedimento definido nesta cláusula serão rateadas conforme indicado na decisão.

39.7. Composição, qualificação e nomeação.

39.7.1. A Mesa de Resolução de Conflitos será composta por 3 (três) membros: 2 (dois) indicados, um por cada Parte, e 1 (um) Presidente, escolhido de comum acordo pelos 2 (dois) membros indicados.

39.7.2. Os membros deverão possuir comprovada experiência em contratos de concessão/PPP, regulação e/ou finanças públicas, engenharia/serviços correlatos ao objeto, e em resolução de disputas complexas, inclusive com atuação em dispute boards, arbitragem, perícia ou mediação.

39.7.3. Na ausência de consenso para a escolha do Presidente no prazo de 15 (quinze) dias contados da indicação do segundo membro, a autoridade nomeadora será a mesma instituição prevista para a arbitragem neste Contrato, a requerimento de qualquer PARTE, aplicando-se, no que couber, o procedimento de indicação ali previsto.

39.7.4. Antes da nomeação, cada membro deverá declarar, por escrito, inexistência de impedimento, suspeição ou conflito de interesse, incluindo vínculos profissionais, econômicos ou pessoais relevantes com as Partes, suas controladoras, controladas, coligadas, financiadores relevantes, verificadores/auditores e principais subcontratados, condições que deverão ser mantidas durante todo o exercício do mandato na Mesa de Resolução de Conflitos.

39.7.5. Verificado impedimento superveniente, perda de independência ou descumprimento de deveres, o membro será substituído conforme o mesmo procedimento de sua indicação, preservada a continuidade dos trabalhos e a validade dos atos já praticados.

39.8. A Mesa de Resolução de Conflitos poderá, quando necessário, requisitar às Partes informações adicionais e determinar a produção de prova técnica, inclusive por especialista independente, sem prejuízo do mecanismo de Perícia Conjunta, que poderá ser utilizado de forma complementar.

39.9. Decisão, efeitos e cumprimento.

39.9.1. As decisões da Mesa de Resolução de Conflitos serão fundamentadas, por escrito, e indicarão:

- i. conclusões;
- ii. determinações e prazos de cumprimento;
- iii. eventual disciplina de pagamentos, compensações e ajustes operacionais; e
- iv. rateio de custos do procedimento.

39.9.2. A Parte que pretenda contestar a decisão deverá apresentar Notificação de Insatisfação ao Comitê de Interface do Contrato e à outra Parte em até 30 (trinta) dias do recebimento da decisão, sob pena de consolidação definitiva da decisão no âmbito contratual.

39.9.3. Apresentada a Notificação de Insatisfação, qualquer Parte poderá submeter a controvérsia à arbitragem, nos termos do Contrato, permanecendo obrigatória a observância da decisão da Mesa de resolução de Conflitos até decisão arbitral final.

39.9.4. O inadimplemento injustificado de decisão adotada pela Mesa de Resolução de Conflitos caracterizará descumprimento contratual, sujeitando o infrator às consequências previstas no Contrato, sem prejuízo de medidas para preservação da continuidade do serviço.

39.10. A Mesa de Resolução de Conflitos poderá recomendar às Partes a utilização da Perícia Conjunta para pontos estritamente técnicos, assegurando-se às Partes oportunidade de manifestação e, após, adjudicar os efeitos patrimoniais.

CLÁUSULA 40ª — ARBITRAGEM

40.1. As controvérsias patrimoniais disponíveis decorrentes deste Contrato poderão ser dirimidas por arbitragem, nos termos da Lei 9.307/1996, com aplicação subsidiária das normas processuais da instituição escolhida e observância ao art. 151 e seguintes da Lei 14.133/2021.

40.2. A arbitragem será institucional, administrada por câmara de reconhecida idoneidade, com sede da arbitragem em Porto Velho/RO, idioma português e direito material brasileiro (incluídas as normas federais, estaduais setoriais e municipais aplicáveis).

40.3. São arbitráveis, exemplificativamente:

- i. reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
- ii. medições, glosas e faturamento;
- iii. parâmetros de desempenho e sua valoração;
- iv. indenizações, seguros e garantias;
- v. interpretação de cláusulas econômico-financeiras; e
- vi. extinção contratual com efeitos patrimoniais.

40.3.1. Permanecem excluídos do juízo arbitral atos típicos de império e o exercício do poder sancionatório stricto sensu, sem prejuízo de seus reflexos patrimoniais arbitráveis.

40.4. O tribunal será composto por 3 (três) árbitros, indicados na forma do regulamento institucional, sempre em número ímpar, com experiência em contratos de infraestrutura ou PPP. Admite-se árbitro único para litígios de menor complexidade ou valor, se acordado entre as Partes. O rito observará prazos céleres, calendário processual, produção de prova pericial e depoimentos técnicos.

40.5. Antes da instituição do tribunal, medidas cautelares ou antecipatórias poderão ser requeridas ao Judiciário competente; instituído o tribunal, competirá a este apreciar, manter, modificar ou revogar tais medidas, nos termos da Lei de Arbitragem.

40.6. O procedimento observará a transparência compatível com a natureza pública do Contrato e a proteção a informações sigilosas, com publicação dos extratos e atos essenciais e da sentença arbitral em repositório próprio, resguardados segredos industriais e dados protegidos.

40.7. A sentença será definitiva, obrigatória e exequível como título executivo judicial, com possibilidade de sentenças parciais quando cabível e de acordo com a legislação que rege o procedimento relacionado, e produzirá efeitos imediatos, sem prejuízo de eventuais pedidos de esclarecimento.

40.8. Salvo convenção diversa, as custas, taxas administrativas e honorários dos árbitros serão adiantados pela Parte requerente e rateados ao final, conforme sucumbência fixada na sentença.

CLÁUSULA 41ª – DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

41.1. A partir da data de emissão da Ordem De Início até o término do Contrato, o Poder Concedente se valerá de serviço técnico de verificação de conformidade para suporte ao acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, notadamente na aferição da performance da Concessionária por meio dos Índices de Qualidade e Desempenho (IQD).

41.1.1. O Verificador Independente deverá ser pessoa jurídica de direito privado, com comprovada independência e imparcialidade, responsável por verificar a apuração do IQD, validar evidências e emitir relatórios/certificados de desempenho que subsidiarão a mensuração da Contraprestação Pública Mensal.

41.2. O Verificador Independente atuará com independência técnica na execução dos serviços contratados, sem prejuízo das competências de fiscalização do Poder Concedente. A atuação do Verificador Independente não substitui o Poder Concedente ou a ARDPV nos processos de fiscalização, na condução do contraditório e na aplicação de sanções, devendo subsidiá-los com informações e pareceres técnicos.

41.3. O Verificador Independente constitui obrigação precedente para o início da apuração do IQD com efeitos econômico-financeiros, devendo estar contratado e operacional em até 90 (noventa) dias contados da Ordem De Início.

41.4. O Verificador Independente será selecionado pela Concessionária dentre aqueles previamente credenciados pelo Poder Concedente, em procedimento público de credenciamento e pré-qualificação técnica destinado a formar lista de potenciais verificadores aptos a atuar no projeto.

41.5. O credenciamento será disciplinado em instrumento próprio do Poder Concedente (edital de credenciamento/chamamento público), com critérios mínimos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, experiência comprovada em verificação/auditoria de desempenho em

concessões/PPPs e equipe multidisciplinar compatível com o escopo (engenharia, estatística/pesquisa, gestão operacional e análise de dados).

41.6. Para seleção do Verificador Independente, a Concessionária deverá convidar, no mínimo, 3 (três) credenciados para apresentação de proposta técnica e comercial, observados o escopo mínimo, prazos, produtos e requisitos de integridade previstos no Contrato e em seus anexos. Na hipótese de a lista de credenciados conter menos de 3 (três) empresas aptas, a Concessionária deverá justificar e convidar todos os disponíveis, sem prejuízo de o Poder Concedente reabrir ou ampliar o credenciamento.

41.7. A seleção observará o critério de melhor combinação entre técnica e preço, conforme matriz de avaliação definida no instrumento de credenciamento, devendo ser assegurada a robustez metodológica e a capacidade de execução do Verificador Independente.

41.8. O contrato a ser celebrado entre Concessionária e Verificador Independente deverá ser submetido à anuência prévia do Poder Concedente, que figurará como interveniente anuente, com vistas a:

- i. assegurar o escopo mínimo e os produtos do Verificador Independente;
- ii. disciplinar acesso a dados e evidências;
- iii. impor deveres de confidencialidade e proteção de dados;
- iv. prever regras de substituição/continuidade; e
- v. resguardar a independência e imparcialidade do Verificador Independente.

41.9. A remuneração do Verificador Independente será de responsabilidade da Concessionária.

41.10. O Verificador Independente, suas controladoras, controladas e coligadas não poderão:

- i. integrar o grupo econômico da Concessionária;
- ii. manter contratos relevantes de consultoria, auditoria, engenharia, operação ou manutenção com a Concessionária ou suas coligadas, que possam comprometer a independência;
- iii. possuir participação societária direta ou indireta na Concessionária;
- iv. atuar como assessor da Concessionária em pleitos de reequilíbrio, disputas ou temas econômico-financeiros do Contrato; ou
- v. incorrer em outras hipóteses de conflito de interesses definidas no credenciamento.

41.11. O Verificador Independente deverá apresentar declaração de independência e inexistência de conflitos no ato da contratação e renová-la anualmente, bem como sempre que solicitado pelo Poder Concedente.

41.12. A substituição do Verificador Independente poderá ser determinada pelo Poder Concedente em caso de perda de independência, desempenho insuficiente, descumprimento de obrigações, falhas metodológicas reiteradas ou qualquer evento que comprometa a credibilidade das verificações. A Concessionária poderá solicitar substituição mediante justificativa, sujeita à aprovação do Poder Concedente.

41.13. Em qualquer hipótese, deverá ser garantida transição sem descontinuidade, com entrega integral de bases, evidências, relatórios, scripts/rotinas de apuração e demais artefatos necessários à continuidade do serviço.

41.14. O Verificador Independente deverá:

- i. auditar por amostragem as evidências e bases produzidas pela Concessionária;
- ii. verificar a metodologia aplicada (amostras, checklists, extrações de OS/logs, consistência estatística);
- iii. emitir Relatório Anual de Verificação do IQD, contendo as notas e o fator de desempenho aplicável; e
- iv. registrar inconformidades metodológicas e recomendações de melhoria.

41.14.1. No exercício de suporte ao acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, poderão constituir, ainda, obrigações do Verificador Independente, não se limitando a:

- a) Auxiliar no cálculo do valor a ser repassado pelo Poder Concedente a título de Contraprestação Pública Mensal;
- b) Auxiliar o Poder Concedente na avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e revisar o fluxo de caixa marginal;
- c) Aferir os IQD, com base nos parâmetros estabelecidos neste Contrato, realizando levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto às Partes, devendo ter, para tanto, acesso a todas as informações e documentos relativos à Concessão;
- d) Elaborar proposta de pesquisa de satisfação dos usuários e executá-la, validando os resultados dos respectivos índices, indicador que compõe o IQD
- e) Analisar o cenário que originou a reivindicação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico para subsidiar a análise do Poder Concedente;
- f) Auxiliar o Poder Concedente no processo de revisão das metas e IQD, sugerindo melhorias nos processos de aferição, que poderão ser incluídas nas revisões ordinárias ou em razão de pleito da Concessionária;
- g) Apoiar as Partes na resolução de conflito;
- h) Manifestar-se, quando solicitado, sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato no âmbito da revisão ordinária ou extraordinária;
- i) Auxiliar o Poder Concedente na fiscalização do comissionamento dos investimentos obrigatórios em espaços e equipamentos, garantindo que estejam plenamente operacionais e em conformidade com as normas técnicas e contratuais aplicáveis; e
- j) Auxiliar o Poder Concedente nos procedimentos de verificação da atualização do inventário de bens reversíveis.

41.15. O Relatório Anual de Verificação será emitido pelo Verificador Independente nos prazos e termos previstos nesta Cláusula e no Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas.

41.16. A Concessionária deverá disponibilizar ao Verificador Independente, em tempo hábil, acesso a todas as evidências, bases e sistemas necessários, observadas as regras de sigilo e proteção de dados previstas no Contrato.

41.17. A Concessionária encaminhará à ARDPV e ao Verificador Independente, nos prazos previstos no Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas, o Relatório Anual do IQD, acompanhado da respectiva memória de cálculo, base de dados, evidências, registro de eventos críticos, justificativas, medidas de saneamento e plano de ação, nos termos do referido Anexo.

41.18. O Verificador Independente emitirá Relatório Anual de Verificação em prazo compatível com o fluxo de pagamento, certificando indicadores, nota global, fator de desempenho e ressalvas técnicas pertinentes.

41.19. A ARDPV poderá concordar integralmente com a verificação, determinar diligências complementares ou instaurar procedimento específico de controvérsia técnica, assegurado contraditório à Concessionária.

41.20. Persistindo divergência material, o Poder Concedente poderá determinar auditoria complementar, perícia técnica específica ou submissão à instância contratual competente, sem suspensão automática do fluxo ordinário de pagamento, salvo motivação expressa.

41.21. O Verificador Independente não substitui nem afasta o exercício do poder de fiscalização do Poder Concedente no âmbito da Concessão.

41.22. Sem prejuízo da apuração realizada pelo Verificador Independente, a Concessionária poderá realizar sua própria apuração dos IQD contemplados no presente Contrato.

41.23. O Verificador Independente deverá apresentar relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, o qual, sempre que couber, conterá as seguintes informações:

- a) Confrontação dos resultados apurados com aqueles produzidos pela Concessionária e apontamento de possíveis causas para as divergências;
- b) Fontes das informações e dados utilizados no relatório;
- c) Memórias de cálculos;
- d) Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, incluindo avaliação da efetividade dos indicadores vigentes;
- e) Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA;
- f) Nomes da empresa e equipe técnica responsável pela confecção do relatório;
- g) Registros digitais por foto e/ou vídeo; e
- h) Outras informações que entender relevantes.

41.24. Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos apresentados pelo Verificador Independente, ainda que em versões preliminares, deverão ser produzidos, preferencialmente, em meio eletrônico e entregues, concomitantemente, à Concessionária e à ARDPV, observados os prazos estipulados neste Contrato e seus Anexos.

41.25. Com exceção das disposições expressas em sentido contrário neste Contrato, a opinião do VERIFICADOR INDEPENDENTE não vincula qualquer uma das PARTES.

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 42ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

42.1. A Concessionária deverá observar e respeitar todas as resoluções e demais regras do Poder Concedente, consideradas as peculiaridades e especificidades inerentes às normas e regulamentações aplicáveis às concessões e respeitando os termos deste Contrato, bem como respeitado o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

42.2. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das Partes em decorrência deste Contrato, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente.

42.3. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no Contrato não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

42.3.1. As Partes negociarão de boa-fé a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis.

42.4. As declarações e garantias prestadas pelas Partes neste Contrato são independentes entre si. A responsabilidade pelo descumprimento de qualquer delas recai exclusivamente sobre a Parte que a prestou, e não será afastada, alterada ou atenuada pelo fato de a outra Parte ter conhecimento da inexistência ou da falha no momento da celebração do Contrato ou de seus Aditivos.

42.5. As comunicações e as notificações entre as Partes serão efetuadas sempre de forma escrita, por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, nos termos da Lei Complementar nº 745 do Município de Porto Velho – RO.

42.5.1. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma deste item, os endereços indicados no preâmbulo para a Poder Concedente e para a Concessionária.

42.5.2. Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço e e-mail, mediante simples comunicação à outra Parte.

42.6. Todos os documentos relacionados a este Contrato e à Concessão deverão ser redigidos em português ou oficialmente traduzidos para a língua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

42.7. Os prazos estabelecidos em dias neste Contrato contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis.

CLÁUSULA 43ª – FORO DE ELEIÇÃO

43. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir controvérsias oriundas do presente Contrato que, comprovadamente, não possam ser resolvidas mediante procedimento de arbitragem, nos termos das cláusulas acima.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Contrato, as PARTES o assinam em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.

Porto Velho – RO, data [].

[]

Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Poder- Concedente

[]

Representantes Legais da Concessionária

Testemunhas

Nome: []

CPF: []

Nome: []

CPF: []



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br